

Sổ Tay Quyền Lao Động của Người Lao Động Nước Ngoài

Sổ Tay Quyền Lao Động của Người Lao Động Nước Ngoài

서울특별시
노동특별시

동행·매력
특별시장

ISSN 2983-0591



발간등록번호

51-6110000-003706-01

Sổ Tay Quyền Lao Động của Người Lao Động Nước Ngoài

Bảo vệ các Quyền Có Giá Trị của người
Lao động Nước ngoài

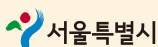


베트남어
(Việt ngữ)

서울특별시

Sổ Tay Quyền Lao Động của Người Lao Động Nước Ngoài

Bảo vệ các Quyền Có Giá Trị của người
Lao động Nước ngoài



※ Có thể tra cứu tài liệu này thông qua trang sách điện tử của thành phố Seoul (<http://ebook.seoul.go.kr>).

※ Tài liệu này được soạn thảo theo các luật quy định trong Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động.

Chính sách lao động quan trọng thay đổi từ năm 2026

○ Mức lương tối thiểu và mức lương sinh hoạt tại Seoul

(áp dụng từ ngày 01/01/2026)

(Đơn vị: won)

Hạng mục	Lương theo giờ	Lương theo ngày (8 tiếng)	Lương theo tháng (209 tiếng)
Mức lương tối thiểu	10.320 won	82.560 won	2.096.270 won
Mức lương sinh hoạt tại Seoul	12.121 won	96.968 won	2.156.880 won

○ Mở rộng các khoản trợ cấp và tiền hỗ trợ bảo vệ thai sản & nuôi con nhỏ (áp dụng từ ngày 01/01/2026)

- Trợ cấp nghỉ thai sản trước và sau sinh, nghỉ do sẩy thai hoặc thai chết lưu: Tăng mức trần từ 2,1 triệu won/tháng lên 2,2 triệu won/tháng
- Trợ cấp nghỉ thai sản dành cho chồng: Tăng mức trần từ 1.607.650 won lên 1.684.210 won
- Trợ cấp nghỉ điều trị hiếm muộn: Tăng mức trần lên 168.420 won cho 2 ngày đầu tiên (tương đương 84.210 won/ngày)
- Trợ cấp giảm thời gian làm việc trong giai đoạn nuôi con nhỏ
 - Đối với 10 tiếng cắt giảm đầu tiên trong tuần: Dựa trên 100% mức lương cơ bản, tăng mức trần từ 2,2 triệu won/tháng lên 2,5 triệu won/tháng
 - Đối với thời gian cắt giảm còn lại: Dựa trên 80% mức lương cơ bản, tăng mức trần từ 1,5 triệu won/tháng lên 1,6 triệu won/tháng
- Thêm mới tiền trợ cấp khi áp dụng chế độ đi làm lúc 10 giờ sáng trong giai đoạn nuôi con nhỏ
 - Đối tượng áp dụng: Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung có thực hiện giảm giờ làm (xuống còn 15 - 35 tiếng/tuần) cho người lao động có con nhỏ từ 12 tuổi trở xuống hoặc đang học



từ lớp 6 tiểu học trở xuống

- Điều kiện: Giữ nguyên và không cắt giảm tiền lương của người lao động đối với số giờ làm việc được giảm
- Quyền lợi được hưởng: Hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp 300.000 won/tháng trên mỗi người lao động (tối đa trong 1 năm)

○ Điều chỉnh mức trần của trợ cấp tìm việc làm

(áp dụng từ ngày 01/01/2026)

- Mức trần: Tăng từ 66.000 won/ngày lên 68.100 won/ngày
- Mức sàn: Điều chỉnh thành 66.048 won/ngày ※ Áp dụng mức lương tối thiểu năm 2026

○ Thay đổi tên gọi “Ngày Người lao động” và quy định là ngày lễ quốc gia (sửa đổi từ ngày 11/11/2025)

- Thay đổi tên gọi: Thay đổi từ “Ngày Người lao động” thành “Ngày Quốc tế Lao động”
- Thêm vào ngày nghỉ: Do Ngày Quốc tế Lao động được quy định là ngày lễ quốc gia, nên công chức và giáo viên vốn thuộc đối tượng ngoại lệ trước đây cũng được nghỉ lễ vào ngày này

○ Thi hành theo Điều 2 và Điều 3 của Luật Công đoàn sửa đổi (áp dụng từ ngày 10/03/2026)

- Mở rộng định nghĩa về người sử dụng lao động: Dù không phải là bên trực tiếp ký kết hợp đồng lao động, nhưng nếu là người có vị thế chi phối và quyết định một cách thực tế, cụ thể đối với các điều kiện làm việc của người lao động thì vẫn có thể được công nhận là người sử dụng lao động trong phạm vi tương ứng.



Contents

Sổ Tay Quyền Lao Động của
Người Lao Động Nước Ngoài

01 Hợp Đồng Lao Động

- 09 Soạn Thảo và Ban Hành Hợp Đồng Lao Động
- 11 Các Nội Dung Chính của Hợp Đồng Lao Động
- 12 Quy Định về Tuyển Dụng

02 Giờ Làm Việc, Giải Lao, Ngày Lễ và Nghỉ Phép

- 19 Giờ Làm Việc
- 20 Giờ nghỉ
- 22 Ngày Nghỉ Hàng Tuần
- 24 Nghỉ Phép

03 Lương

- 27 Bốn Nguyên Tắc Thanh Toán Lương
- 30 Tiền lương tối thiểu
- 33 Phụ Cấp Làm Thêm Giờ, Làm Đêm, Làm Việc vào Ngày Nghỉ
- 35 Phụ Cấp Đóng Cửa

04 Phụ Cấp Hưu Trí

- 39 Phụ Cấp Hưu Trí

05 Chậm Trả Lương

- 45 Giải Pháp cho Chậm Trả Lương

06 Sa Thái

- 52 Giới Hạn Sa Thái
- 54 Các Giải Pháp cho Sa Thái Bất Công
- 55 Tăng cường xử phạt chủ doanh nghiệp thường xuyên nợ lương

07 Tai Nạn Nghề Nghiệp

- 59 Đền Bù cho Tai Nạn Lao Động

08 Bảo Vệ Người Lao Động Nữ (Người Lao Động Mang Thai)

- 65 Cấm Sử Dụng Công Việc Độc Hại và Nguy Hiểm
- 69 Giới Hạn Làm Thêm Giờ và Làm Việc vào Ngày Nghỉ
- 71 Nghỉ Kinh Nguyệt Hàng Tháng

09 Quấy Rối Tình Dục

- 75 Cấm Quấy Rối Tình Dục ở Nơi Làm Việc

10 Cuộc Sống tại Ký Túc Xá

- 81 Bảo Vệ Cuộc Sống tại Ký Túc Xá

11 Bảo Hiểm Liên Quan Đến Người Lao Động Nước Ngoài

- 84 Bảo Hiểm Liên Quan Đến Người Lao Động Nước Ngoài

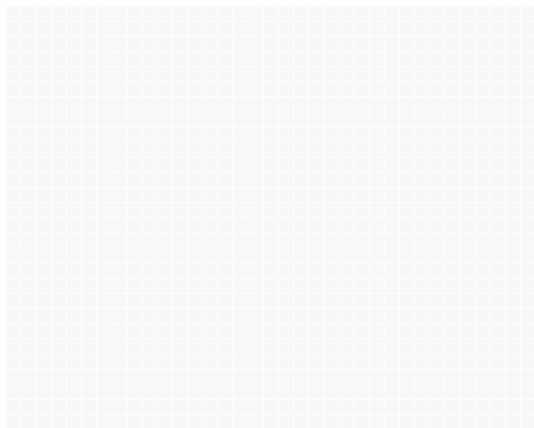
12 Cấm quấy rối tại nơi làm việc

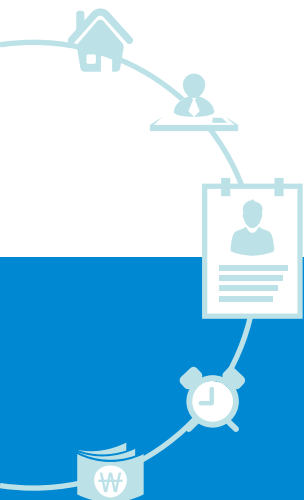
- 90 Cấm quấy rối tại nơi làm việc

| Phụ lục |

- 01. Nội dung khuyến cáo và cần lưu ý dành cho các cơ sở làm việc dưới 5 người 96
- 02. Nội dung liên quan đến Luật Xử phạt tai nạn nghiêm trọng, An toàn và phúc lợi lao động 102
- 03. Tổng Quan về Hệ Thống Cấp Phép Lao Động 106
- 04. Các Cơ Quan Chức Năng Chính và Số Điện Thoại Liên Hệ của các Tổ Chức Liên Quan Đến Người Lao Động Nước Ngoài 108

Check Point

☐☐☐☐☐



part 1

Hợp Đồng Lao Động

- Soạn Thảo và Ban Hành Hợp Đồng Lao Động
- Nội dung chính của hợp đồng lao động
- Quy Định về Tuyển Dụng



Cần soạn thảo **hợp đồng lao động** trước khi bắt đầu công việc, sau đó tạo hai bản sao, **một bản cho nhà tuyển dụng và một bản cho người lao động.**



Hợp Đồng Lao Động

Soạn Thảo và Ban Hành Hợp Đồng Lao Động

Cần soạn thảo hợp đồng lao động trước khi bắt đầu công việc, sau đó tạo hai bản sao, một bản cho nhà tuyển dụng và một bản cho người lao động.



Vì người lao động nước ngoài nhận lương cho công việc của họ, pháp luật có liên quan về quan hệ lao động, chẳng hạn như Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn sẽ áp dụng.



Vì Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn quy định các tiêu chuẩn tối thiểu đối với điều kiện làm việc như tiền lương và giờ làm việc, hợp đồng lao động phải tuân thủ những quy định trên và không được bao gồm bất kỳ nội dung nào vi phạm Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn.



Theo Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn, nhà tuyển dụng sẽ không tiến hành hành vi sau đây.

- Nhà tuyển dụng không được phân biệt đối xử đối với người lao động dựa vào quốc tịch.
- Nhà tuyển dụng không được thực hiện lao động cưỡng bức bằng cách sử dụng bạo lực, đe dọa, giam giữ hoặc bất kỳ cách nào khác.
- Nhà tuyển dụng không được ký bất kỳ hợp đồng nào mà trong đó một hình phạt hoặc bồi thường cho thiệt hại có thể gây ra bởi vi phạm hợp đồng lao động được định trước.
- Nhà tuyển dụng không được ký bất cứ hợp đồng phụ nào của hợp đồng lao động, trong đó cung cấp tiền tiết kiệm bắt buộc hoặc quản lý tiền gửi tiết kiệm.

H&Đ

Hỏi. Lương một tháng của tôi theo hợp đồng lao động là 2.500.000 won, tiền làm ngoài giờ tính riêng. Trong suốt một tháng, mỗi ngày tôi đều làm thêm 2 tiếng. Sau một tháng, tôi chỉ nhận được lương là 2.500.000 won. Trong trường hợp này tôi nên làm thế nào? Đáp.

... Nhà tuyển dụng của bạn đã không trả tiền phụ cấp cho bạn cho hai giờ làm thêm mỗi ngày làm việc. Trước tiên, bạn cần chỉ ra sự khác biệt từ hợp đồng và yêu cầu nhà tuyển dụng thanh toán phụ cấp làm thêm giờ. Nếu nhà tuyển dụng không trả tiền phụ cấp bất chấp nỗ lực của bạn, bạn có thể báo cáo lên Bộ Lao Động và Việc Làm.

H&Đ

Ngày hiệu lực của hợp đồng lao động dành cho người lao động nước ngoài là ngày nào?

... Ngày hiệu lực của hợp đồng lao động **phụ thuộc vào thời gian được phép ở lại Hàn Quốc của người lao động.**

- Người lao động nước ngoài thường xuyên (E-9): Ngày nhập cảnh (trong trường hợp người này lần đầu tiên đến Hàn Quốc)
- Người Hàn Quốc ở nước ngoài có quốc tịch nước ngoài (H-2): Ngày bắt đầu làm việc tại nơi làm việc
- Người lao động thay đổi nơi làm việc: Ngày bắt đầu của hợp đồng lao động
- Người lao động được tái tuyển dụng: Ngày sau khi kết thúc thời gian cho hoạt động tuyển dụng



Nội dung chính của hợp đồng lao động

Người lao động nước ngoài có được việc làm do Hệ Thống Cấp Phép Lao Động cần soạn hợp đồng lao động tiêu chuẩn trước khi vào Hàn Quốc và trong hợp đồng lao động có chứa các điều kiện làm việc.

Nội dung chính của hợp đồng lao động

- Nơi làm việc và nội dung làm việc
- Giờ làm việc
- Giờ nghỉ: Tối thiểu 30 phút nghỉ ngơi cho bốn giờ làm việc và tối thiểu một giờ cho tám giờ làm việc
- Ngày làm việc và ngày nghỉ
- Lương
- Thông tin về ký túc xá
 - Cho dù ký túc xá do nhà tuyển dụng cung cấp hay các chi phí khác nhau được thanh toán





Quy định về tuyển dụng

Người sử dụng lao động có từ 10 lao động thường xuyên trở lên phải lập nội quy lao động và niêm yết công khai. Vì nội quy lao động cũng quy định các điều kiện làm việc tương tự như hợp đồng lao động, nên người lao động cần kiểm tra nội dung này.



Quy định về tuyển dụng tham khảo tài liệu cung cấp thông tin rõ ràng về điều kiện làm việc, chẳng hạn như kỷ luật mà người lao động tại nơi làm việc phải tuân thủ, tiền lương và giờ làm việc.

- Nhà tuyển dụng sẽ giúp người lao động làm quen với các quy tắc tuyển dụng bằng cách đăng hoặc để nó ở nơi để người lao động luôn có thể tiếp cận dễ dàng.
- Nếu một hợp đồng lao động bao gồm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào về lao động không đáp ứng các tiêu chuẩn lao động theo quy tắc tuyển dụng, những phần như vậy sẽ không có giá trị và bị bãi bỏ.
- Liên quan đến chuẩn bị hoặc sửa đổi các quy tắc tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ lắng nghe ý kiến của công đoàn nếu có công đoàn bao gồm đa số người lao động trong doanh nghiệp hoặc nơi làm việc liên quan, nếu không, sẽ lắng nghe ý kiến của đa số người lao động đã nêu nếu không có công đoàn bao gồm đa số người lao động: Với điều kiện, trong trường hợp sửa đổi các quy tắc tuyển dụng không có lợi cho người lao động, nhà tuyển dụng sẽ xin ý kiến đồng ý của họ.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TIÊU CHUẨN

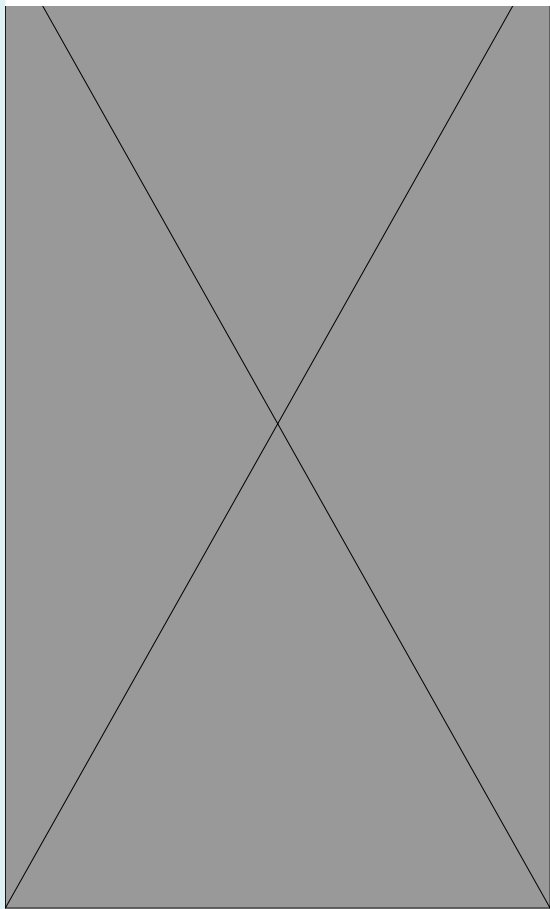
Standard Labor Contract

Các bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động với các điều khoản như dưới đây và cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản này.
The following parties to the contract agree to fully comply with the terms of the contract stated hereinafter,

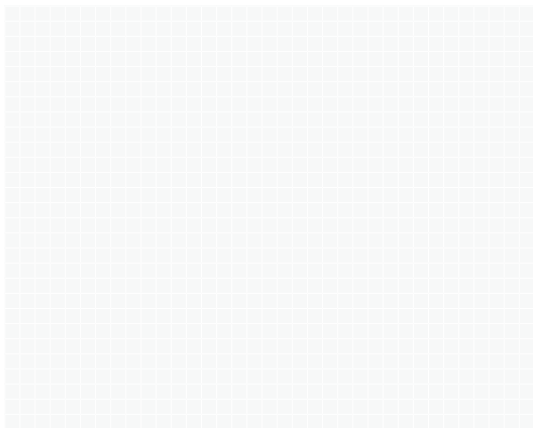
Người sử dụng lao động Employer	Tên doanh nghiệp Name of the enterprise	Số điện thoại Phone number
	Địa chỉ Location of the enterprise	
	Họ tên Name of the employer	Số đăng ký kinh doanh (Số CMND) Identification number
Người lao động Employee	Họ tên Name of the employee	Ngày tháng năm sinh Birthdate
	Địa chỉ tại quốc gia mẹ đẻ Address(Home Country)	
1. Thời hạn hợp đồng lao động	- Người nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh: () tháng - Người thay đổi nơi làm việc Ngày tháng năm ~ Ngày tháng năm * Thời gian thử việc: [] Áp dụng [] 1 tháng [] 2 tháng [] 3 tháng [] tháng kể từ ngày nhập cảnh [] Không áp dụng ※ Thời hạn hợp đồng lao động đối với người nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh được tính từ ngày nhập cảnh (Tuy nhiên, trong trường hợp tái nhập cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 18-4 của "Bộ luật về việc làm của lao động người nước ngoài" (Tái nhập cảnh đúng quy định) thì tính từ ngày bắt đầu làm việc sau khi nhập cảnh.	
1. Term of Labor contract	- Newcomer or Re-entering employee: () month(s) - Employee who changed workplace: from (YY/MM/DD) to (YY/MM/DD) * Probation period: [] Included (for [] 1 month [] 2 months [] 3 months from entry date – or specify other:), [] Not included ※ The employment term for newcomers and re-entering employees will begin on their date of arrival in Korea, while the employment of those who re-entered through the committed workers' system will commence on their first day of work as stipulated in Article 18-4 (1) of Act on Foreign Workers' Employment, etc.	
2. Nơi làm việc	※ Không được yêu cầu người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm quy định trong hợp đồng này.	
2. Place of employment	※ The undersigned employee is not allowed to work apart from the contract enterprise.	
3. Nội dung công việc	- Ngành nghề: - Nội dung hoạt động kinh doanh: - Nội dung công việc: ※ Bắt buộc phải ghi chi tiết công việc cụ thể mà lao động người nước ngoài sẽ thực hiện tại nơi làm việc	
3. Description of work	- Industry: - Business description: - Job description: ※ Detailed duties and responsibilities of the employee must be stated	
4. Thời gian làm việc	giờ phút ~ giờ phút - Thời gian và thời gian làm việc bình quân trong 1 ngày: tiếng (Khả năng thay đổi theo tình hình của nơi làm việc : trong vòng tiếng) - Chế độ ca kíp ([] 2b2ca, [] 3b3ca, [] 4b3ca, [] Khác)	※ Trường hợp sử dụng người giúp việc nhà, người chăm sóc cá nhân thì có thể lược bỏ ghi chép phần này. ※ Employers of workers in domestic help, nursing can omit the working hours.
4. Working hours	from () to () - average daily over time: hours (changeable depending on the condition of a company): up to hour(s)) - shift system ([] 2groups 2shifts, [] 3groups 3shifts, [] 4groups 3shifts, [] etc.)	
5. Thời gian nghỉ	phút/1 ngày	
5. Recess hours	() minutes per day	
6. Ngày nghỉ	[] Chủ nhật [] Ngày lễ [] Có lương [] Không lương [] Thứ Bảy hàng tuần [] Thứ Bảy cách tuần, [] Khác ()	
6. Holidays	[] Sunday [] Legal holiday ([] Paid [] Unpaid) [] Every Saturday [] Every other Saturday [] etc.()	

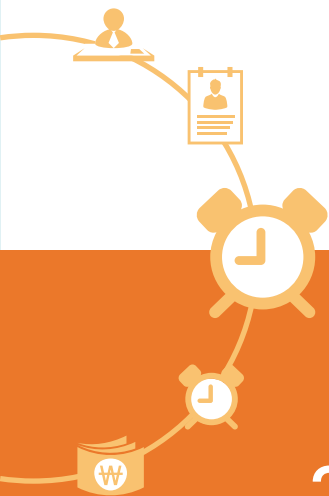
7. Tiền lương	1) Tiền lương tháng thông thường () won - Lương cơ bản (lương (tháng, giờ, ngày, tuần)) () won - Trợ cấp cố định: (Trợ cấp : won), (Trợ cấp : won) - Tiền thưởng (won) * Tiền lương trong thời gian thử việc () won, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày bắt đầu thử việc () won 2) Nếu làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và ngày lễ thì được cộng thêm 50% tiền lương thông thường khi thanh toán trợ cấp (không áp dụng cho nơi làm việc có số lượng lao động thường xuyên từ 4 người trở xuống)
7. Payment	1) Monthly Normal wages () won - Basic pay (Monthly, hourly, daily, weekly) wage () won - Fixed benefits: (benefits :) won, (benefits :) won - Bonus: () won * Wage during probation () won, but for up to the first 3 months of probation period: () won 2) Overtime, night shift or holiday will be paid 50% more than the employee's regular rate of pay (This is not applicable to business with 4 or less employees).
8. Ngày thanh toán tiền lương	Ngày () hàng tháng hoặc thứ () hàng tuần. Tuy nhiên, nếu ngày thanh toán tiền lương là ngày lễ thì thanh toán vào ngày trước đó.
8. Payment date	Every ()th day of the month or every (day) of the week, if the payment date falls on a holiday, the payment will be made on the day before the holiday.
9. Phương pháp thanh toán	[] Thanh toán trực tiếp, [] Chuyển tiền vào tài khoản ※ Chủ sử dụng lao động không được quản lý số tài khoản tiền gửi và con dấu đứng tên người lao động.
9. Payment methods	[] In person, [] By direct deposit transfer into the employee's account ※ The employee must not keep the bankbook and the seal of the employee.
10. Cung cấp chỗ ở và bữa ăn	1) Cung cấp chỗ ở - Tình hình cung cấp chỗ ở: [] Cung cấp [] Không cung cấp Loại hình chỗ ở trong trường hợp cung cấp ([] Nhà riêng, [] Phòng nhỏ khép kín, [] Officetel, [] Chỗ ở (nhà trọ, hostel, pension), [] Công-tên-nợ, [] Panel lắp ghép, [] Tòa nhà nơi làm việc, Hình thức nhà ở khác () - Số tiền người lao động phải chịu trong trường hợp cung cấp chỗ ở: won/tháng 2) Cung cấp bữa ăn - Tình hình cung cấp bữa ăn: Cung cấp ([] Bữa sáng, [] Bữa trưa, [] Bữa tối) [] Không cung cấp - Số tiền người lao động phải chịu trong trường hợp cung cấp bữa ăn: won/tháng ※ Mức chi phí mà người lao động phải chịu có thể quyết định riêng theo thỏa thuận giữa Chủ sử dụng lao động và Người lao động (nếu là người nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh thì quyết định sau khi nhập cảnh).
10. Accommodations and Meals	1) Provision of accommodations - Provision of accommodations: [] Provided, [] Not provided (If provided, accommodation types: [] Detached houses, [] Goshiwans, [] Studio-flats, [] Lodging facilities (such as motels, hostels and pension hotels, etc.), [] Container boxes, [] SIP panel constructions, [] Rooms within the business building - or specify other housing or boarding facilities () - Cost of accommodation paid by employee: won/month 2) Provision of meals - Provision of meals: [] Provided ([] breakfast, [] lunch, [] dinner), [] Not provided - Cost of meals paid by employee: won/month ※ The amount of costs paid by employee, will be determined by mutual consultation between the employer and employee (Newcomers and re-entering employees will consult with their employers after arrival in Korea).
11. Chủ sử dụng lao động và Người lao động phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ quy định của Hợp đồng lao động, Quy định làm việc và Thỏa ước tập thể.	
11. Both employees and employers shall comply with collective agreements, rules of employment, and terms of labor contracts and be obliged to fulfill them in good faith.	
12. Những nội dung khác không được quy định trong hợp đồng này sẽ tuân theo "Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động". ※ 가사서비스업 및 개인간병인에 종사하는 외국인근로자의 경우 근로시간, 휴일·휴가, 그 밖에 모든 근로조건에 대해 사용자와 자유롭게 계약을 체결하는 것이 가능합니다.	
12. Other matters not regulated in this contract will follow provisions of the Labor Standards Act. ※ The terms and conditions of the labor contract for employees in domestic help and nursing can be freely decided through the agreement between an employer and an employee.	
Ngày tháng năm (YY/MM/DD) Chủ sử dụng lao động: Employer: Người lao động: Employee: (Ký tên hoặc đóng dấu) (signature) (Ký tên hoặc đóng dấu) (signature)	

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TIÊU CHUẨN



Check Point

☐☐☐☐☐



part 2

Giờ Làm Việc, Giải Lao, Ngày Lễ và Nghỉ Phép

- Giờ Làm Việc
- Giờ nghỉ
- Ngày Nghỉ Hàng Tuần
- Nghỉ Phép



Giờ làm việc không được vượt quá 40 giờ mỗi tuần, 8 giờ mỗi ngày, không tính giờ nghỉ.



Giờ Làm Việc, Giải Lao, Ngày Lễ và Nghỉ Phép

Giờ làm việc

Giờ làm việc không được vượt quá 40 giờ mỗi tuần, 8 giờ mỗi ngày, không tính giờ nghỉ

※ Áp dụng đối với những cơ sở có năm người (người lao động) thường xuyên trở lên



Giờ làm việc theo quy định của pháp luật là 40 giờ mỗi tuần và khi một người lao động làm việc nhiều giờ hơn so với số giờ làm việc theo quy định, nó được coi là làm việc ngoài giờ.



Những thời gian được tính vào giờ làm việc

- Giờ chuẩn bị trước khi bắt đầu làm việc
- Giờ thu dọn sau khi hoàn thành công việc
- Thời gian làm việc vào ngày làm việc và ngày nghỉ
- Thời gian chờ đợi khách hàng
- Thời gian đào tạo bắt buộc phải tham gia do có liên quan đến công việc



Giờ nghỉ

Trong giờ làm việc, cần cung cấp từ 30 phút nghỉ ngơi trở lên cho bốn giờ làm việc và một giờ nghỉ trở lên cho tám giờ làm việc.



Thời gian nghỉ cần được sử dụng một cách tự do mà không có bất kỳ hạn chế nào bởi nhà tuyển dụng.

- Nghỉ ăn một giờ được coi thời gian nghỉ giải lao. (O)
- Thời gian chờ đợi khách hàng và gọi điện thoại tại văn phòng được coi là thời gian nghỉ giải lao. (X)



Thời gian nghỉ giải lao không được bao gồm trong giờ làm việc và lương không được trả cho thời gian này.

H&Đ

Tôi phải làm việc mười giờ mỗi ngày. Trong những giờ làm việc này, tôi không có bất kỳ thời gian nghỉ nào và chỉ được nghỉ trưa 30 phút. Vì giờ ăn trưa quá ngắn, rất khó để có một bữa ăn trưa thích hợp. Làm thế nào tôi có thể đối phó với tình trạng này?



Khi bạn làm việc mười giờ mỗi ngày, bạn cần được **nghỉ giải lao ít nhất một giờ**. Bạn cần yêu cầu nhà tuyển dụng của bạn cung cấp cho bạn một giờ giải lao và nếu họ không đảm bảo thời gian nghỉ, bạn có thể báo cáo với **Bộ Lao Động và Việc Làm**.



Nếu một người làm việc từ 60 giờ trở lên mỗi tháng và **15 giờ trở lên mỗi tuần**, họ cần được cho phép ít nhất một ngày nghỉ có lương mỗi tuần (ngày nghỉ hàng tuần, phụ cấp cho kỳ nghỉ).



Phụ cấp cho ngày nghỉ là khoản phụ cấp được cấp cho ngày nghỉ có lương (nghỉ hàng tuần) cho ít nhất một ngày mỗi tuần, nếu một người làm việc cả tuần không nghỉ khi người này là một người lao động làm việc 60 giờ trở lên mỗi tháng (bốn tuần, 15 giờ trở lên mỗi tuần, tính trung bình).





Ngày nghỉ hàng tuần

Nếu một người lao động làm việc từ 15 giờ trở lên mỗi tuần trong bốn tuần, tính trung bình, người lao động này phải được phép nghỉ ít nhất một ngày có lương (ngày nghỉ hàng tuần) mỗi tuần.



Nghỉ phép có lương: Kỳ nghỉ có lương được cho phép mà không phải làm việc

- Ngày nghỉ hàng tuần là ngày nghỉ có lương mà không phải làm việc và thậm chí nếu không có tuyên bố cụ thể giữa người lao động và quản lý, luật quy định rằng ngày nghỉ hàng tuần và Ngày Quốc tế Lao động (ngày 1 tháng 5) là ngày nghỉ có lương.
- Các ngày lễ theo "Quy định về các ngày lễ ở các cơ quan công sở" được quy định là các ngày nghỉ có hưởng lương từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, việc nghỉ lễ có được trả lương hay không được thực hiện theo từng giai đoạn theo quy mô của công ty.
 - * Nơi làm việc có từ 300 lao động trở lên, các cơ quan công, v.v.: 01.01.2020
 - * Từ 30 đến dưới 300 lao động: 01.01.2021
 - * Từ 5 đến dưới 30 lao động: 01.01.2022
- Ngày nghỉ theo thỏa thuận là ngày cụ thể được xác định như một ngày nghỉ trong thỏa ước tập thể, quy chế tuyển dụng và hợp đồng lao động và lương cho các ngày nghỉ theo thỏa thuận phụ thuộc vào các điều khoản quy định riêng.



Nếu làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần và Ngày Quốc tế Lao động mà không được nhận phụ cấp hoặc không được nghỉ bù, người lao động có thể báo cáo lên Bộ Việc làm & Lao động. Chủ doanh nghiệp không tuân thủ quy định này sẽ bị xử phạt.

H&Đ

Vì tôi đã thay đổi công ty, tôi thấy rằng ngày nghỉ không phải là Chủ Nhật, mà là Thứ Bảy. Tôi thích có một ngày nghỉ vào Chủ Nhật, có cách nào để thay đổi nó không?

.... Luật quy định rằng nhà tuyển dụng có trách nhiệm cho phép mọi người lao động **một ngày nghỉ có lương trong một tuần**; tuy nhiên, không có quy định rằng ngày nghỉ này phải vào ngày Chủ Nhật. Thậm chí nếu ngày nghỉ không rơi vào ngày Chủ Nhật, không có gì sai vì nhà tuyển dụng cho bạn nghỉ một ngày mỗi tuần. Nếu bạn thực sự muốn nghỉ vào Chủ Nhật, bạn nên nói chuyện với nhà tuyển dụng của mình.



Nghỉ Phép

Vì nghỉ phép bao gồm ngày nghỉ phép theo thỏa thuận ngoài ngày nghỉ có lương và ngày nghỉ dành cho cha mẹ trước và sau khi sinh, người lao động được phép nghỉ phép.



Nhà tuyển dụng sẽ cho phép bất cứ người lao động nào đã làm việc không ít hơn 80 phần trăm một năm có 15 ngày nghỉ phép có hưởng lương, trong khi bất kỳ người lao động nào đã làm việc ít hơn 80 phần trăm một năm có một ngày phép được trả lương mỗi tháng mà họ đã làm việc liên tục.



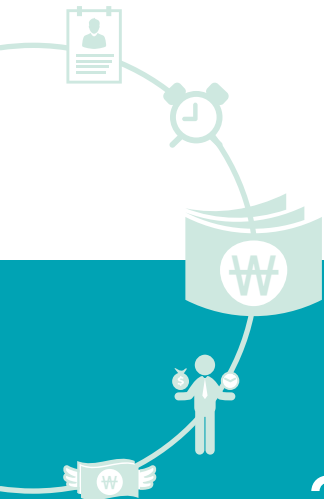
Nhà tuyển dụng sẽ cho phép phụ nữ mang thai nghỉ thai sản 90 ngày trước và sau khi sinh. Trong trường hợp như vậy, sau khi sinh, thời gian nghỉ từ 45 ngày trở lên sẽ được phân bổ.

Phải cho phép sản phụ mang thai đôi, ba... nghỉ 120 ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ tiền sản và hậu sản; trong đó, thời gian nghỉ hậu sản phải trên 60 ngày trở lên.



Nhà tuyển dụng sẽ cho phép phụ nữ mang thai nghỉ thai sản 90 ngày trước và sau khi sinh. Trong trường hợp như vậy, sau khi sinh, thời gian nghỉ từ 45 ngày trở lên sẽ được phân bổ.





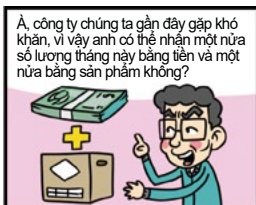
part 3

Lương

- Bốn Nguyên Tắc về Thanh Toán Lương
- Tiền lương tối thiểu
- Phụ Cấp Làm Thêm Giờ, Làm Đêm, Làm Việc vào Ngày Nghỉ
- Phụ Cấp Đóng Cửa



Tiền lương sẽ được trả đầy đủ trực tiếp cho người lao động bằng tiền ít nhất một lần mỗi tháng vào một ngày cố định.



* Điều 43 của Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn (Trả Lương)



Lương

Bốn Nguyên Tắc Thanh Toán Lương

Tiền lương sẽ được trả đầy đủ trực tiếp cho người lao động bằng tiền ít nhất một lần mỗi tháng vào một ngày cố định.

01

Lương phải được trả vào một ngày cố định. Nhà tuyển dụng không thể trả lương vào những ngày khác nhau theo ý mình.

02

Lương phải được trả cho người lao động. Lương có thể được trả trực tiếp cho người lao động bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản được chỉ định.

03

Lương phải được trả bằng đơn vị tiền tệ có sẵn. Nhà tuyển dụng không thể trả lương bằng phiếu quà tặng hoặc sản phẩm do công ty sản xuất.

04

Lương phải được trả đầy đủ.

Sếp tôi nói rằng công ty không có đủ tiền và yêu cầu tôi nhận quần áo và sản phẩm do công ty sản xuất thay cho tiền lương hàng tháng của tôi. Tôi phải làm gì?

..... Theo quy định của Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn, lương phải được trả thường xuyên và trực tiếp vào một ngày cụ thể trong một lần và hoặc nhiều lần mỗi tháng và bằng tiền. Để trả lương không phải bằng tiền, lý do về pháp luật và thỏa ước tập thể phải được đảm bảo và cung cấp sản phẩm đơn phương là bất hợp pháp. Do đó, một người lao động có thể yêu cầu nhà tuyển dụng của mình trả lương bằng tiền trong trường hợp nhà tuyển dụng trả lương bằng sản phẩm của công ty, và khi nhà tuyển dụng tiếp tục yêu cầu người lao động phải nhận sản phẩm thay vì tiền lương, bạn có thể báo cáo vụ việc lên Bộ Lao Động và Việc Làm.





Mức lương tối thiểu năm 2026 là
10.320 won/giờ



À, trước hết, bạn cần phải xác định xem nó có ở trên mức lương tối thiểu không.



Tiền lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu năm 2026 tính theo đơn vị 1 giờ là 10.320 won



Người mà mức giảm 10% có thể được áp dụng

· Một người trong thời gian thử việc và trong vòng ba tháng kể từ ngày bắt đầu thử việc. (Tuy nhiên, người ký kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 năm và người làm việc trong những ngành nghề được Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm chỉ định là công việc lao động giản đơn thì không được giảm lương, kể cả trong thời gian thử việc)



Nghĩa vụ thông báo

· Nhà tuyển dụng cần đăng thông tin về mức lương tối thiểu hoặc tiền công không tính vào lương tối thiểu ở nơi người lao động dễ tiếp cận và thông báo cho người lao động bằng các cách thích hợp khác.



Tình hình mức lương tối thiểu

Năm	Lương theo giờ	Lương theo ngày (8 tiếng)	Lương theo tháng (làm việc 40 tiếng một tuần)
2026	10320 won	82.560 won	2.156.880 won

H&Đ

Hàn Quốc có một hệ thống lương tối thiểu. Gì vậy?

..... Luật Hàn Quốc quy định rằng người lao động nước ngoài được trả **lương cao hơn mức lương tối thiểu**, được áp dụng giống như tuyển dụng bởi Hệ Thống Cấp Phép Lao Động và Hệ Thống Thực Tập Sinh Ngành. Làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm hay visa tu nghiệp và đã làm việc thực tế đều được cùng công nhận giống nhau.



Lương



Phụ Cấp Làm Thêm Giờ, Làm Đêm, Làm Việc vào Ngày Nghỉ



 8 Tám giờ	 Làm đêm	 Làm việc vào ngày nghỉ
Làm thêm giờ	Làm đêm	Làm việc vào ngày nghỉ
Làm thêm giờ ngoài tám giờ mỗi ngày	Từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng	Làm việc vào ngày nghỉ theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận





Phụ Cấp Làm Thêm Giờ, Làm Đêm, Làm Việc vào Ngày Nghỉ

Người lao động cần được trả thêm 50% mức lương bình thường cho mỗi giờ làm thêm, làm vào ban đêm và làm vào ngày nghỉ.



Làm thêm thường được gọi là làm thêm giờ hoặc làm ngoài giờ. Khi một người lao động làm việc hơn tám giờ mỗi ngày, 40 giờ mỗi tuần, họ được coi là làm việc thêm giờ và cần được trả thêm một khoản lương bằng 50% mức lương bình thường.

- Lương theo giờ là 11.000 won, 1 ngày làm việc 9 tiếng
 $(11.000 \text{ won} \times 8 \text{ tiếng}) + (11.000 \text{ won} \times 1 \text{ tiếng} \times 1,5 \text{ lần}) = 104.500 \text{ won}$



Làm việc ban đêm nghĩa là làm việc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng và lương bổ sung bằng 50% mức lương bình thường được trả cho người lao động.



Làm việc vào ngày nghỉ có nghĩa là làm việc vào các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật (ngày nghỉ hàng tuần và ngày quốc tế lao động) hoặc ngày nghỉ theo thỏa thuận. Tương tự như làm thêm giờ và làm vào ban đêm, người lao động phải được trả thêm 50%.



Ngoài ra, trong trường hợp làm thêm giờ, làm vào ban đêm và làm việc vào ngày nghỉ chồng nhau, tiền lương bổ sung cần được trả cho người lao động bằng cách kết hợp công việc tương ứng.

- Lương theo giờ là 11.000 won, 1 ngày làm việc 9 tiếng (từ 21 giờ đến 07 giờ hôm sau, nghỉ 1 tiếng khi làm đêm)
 $(11.000 \text{ won} \times 8 \text{ tiếng}) + (11.000 \text{ won} \times 1 \text{ tiếng} \times 1,5 \text{ lần}) + (11.000 \times 7 \text{ tiếng} \times 0,5 \text{ lần}) = 130.000 \text{ won}$



H&Đ

Tôi đã làm thêm hai giờ đồng hồ mỗi ngày tại công ty, công ty trả tôi phụ cấp 8.000 won. Phụ cấp này được tính dựa trên cơ sở nào?

..... Mức lương bình thường được sử dụng làm cơ sở để tính các khoản phụ cấp khác nhau (làm thêm giờ, làm ban đêm và làm vào ngày nghỉ, v.v...). Mức lương bình thường được tính bằng cách cộng lương cơ bản được trả mỗi tháng vào phụ cấp thường xuyên và chung, sau đó chia tổng này cho 209 giờ (40 giờ làm việc một tuần), đây là số giờ làm việc cụ thể mỗi tháng. Tuy nhiên, đối với người lao động nước ngoài, trên thực tế có một vài khoản phụ cấp khác ngoài lương cơ bản, lương bình thường là khoản tiền mà lương cơ bản được chia cho số giờ làm việc hàng tháng (209 giờ).

Phụ cấp đóng cửa

Khi một doanh nghiệp đóng cửa do một nguyên nhân thuộc về nhà tuyển dụng, nhà tuyển dụng phải trả cho người lao động khoản phụ cấp có liên quan không dưới hơn 70 phần trăm tiền lương trung bình của họ trong thời gian đóng cửa.



Trong trường hợp người lao động không thể làm việc do không đủ công việc, máy móc tại nhà máy bị hỏng hoặc tạm ngừng kinh doanh, người lao động có thể được nghỉ có hưởng phụ cấp.



Trường hợp không thể tiếp tục kinh doanh vì lý do bất khả kháng và được Ủy ban lao động việc làm cấp duyệt, người sử dụng lao động mới được phép chi trả tiền trợ cấp ngừng sản xuất thấp hơn 70% mức lương cơ bản của người lao động.

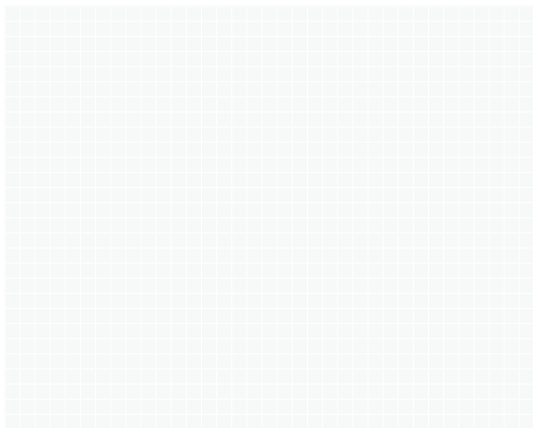
Ngừng kinh doanh: Kinh doanh, bán hàng, công việc tạm thời ngừng hoạt động và người lao động nghỉ một ngày hoặc một thời gian.

H&Đ

Do vấn đề tại công ty, tôi đã tạm ngừng làm việc mười ngày. Nhưng, công ty cho biết, “Chúng tôi sẽ không trả bạn lương trong mười ngày vì bạn không làm việc trong mười ngày.”

..... Khi người lao động nghỉ việc do lỗi của nhà tuyển dụng, nhà tuyển dụng phải trả tối thiểu 70% mức lương trung bình.

Check Point

☐☐☐☐☐



part 4

Phụ Cấp Hưu Trí



Trong trường hợp người lao động làm việc từ một năm trở lên, họ được quyền hưởng phụ cấp hưu trí.



Phụ cấp hưu trí

Phụ cấp hưu trí

Nếu một người lao động làm việc trên 15 giờ mỗi tuần và đã làm việc liên tục trong hơn một năm, họ được quyền hưởng phụ cấp hưu trí.



Cho một năm làm việc liên tục, người lao động có thể nhận phụ cấp hưu trí có giá trị bằng tiền lương trung bình của 30 ngày trở lên.

- Phụ cấp hưu trí = Mức lương trung bình cho 30 ngày x Số năm làm việc liên tục (Số ngày làm việc ÷ 365 ngày)
- Mức lương trung bình là số tiền bằng tất cả các khoản lương do nhà tuyển dụng trả, chẳng hạn như lương cơ bản cho ba tháng trước ngày nghỉ việc và các khoản phụ cấp khác nhau, chia cho tổng số ngày trong ba tháng này.



Trong trường hợp của Hệ Thống Cấp Phép Lao Động

Phụ cấp hưu trí được trả một phần bởi bảo hiểm đảm bảo về nước, nhưng trong trường hợp số tiền đó nhỏ phụ cấp hưu trí, phần chênh lệch được trả cho người lao động nước ngoài bởi nhà tuyển dụng.

H&Đ

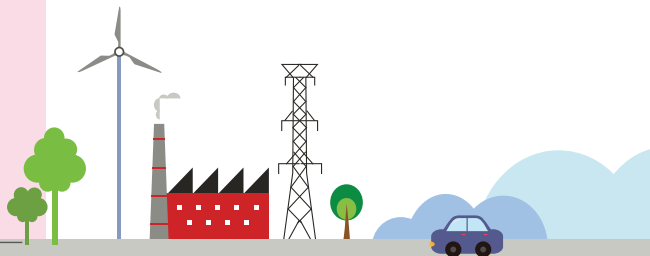
Tôi làm việc bán thời gian trong hơn một năm. Tôi có được hưởng phụ cấp hưu trí không?

..... Nếu được tuyển dụng để làm công việc bán thời gian và số giờ làm việc trung bình mỗi tuần từ 15 tiếng trở lên thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đã làm việc quá 1 năm.

H&Đ

Tôi ngừng làm việc một thời gian vì tôi bị thương tại nơi làm việc. Sau khi điều trị, tôi đã bắt đầu làm việc trở lại; nhưng, nếu không tính hai tháng nghỉ việc do bị thương, tôi chỉ thực sự làm việc 11 tháng cho công ty. Trong trường hợp đó, tôi có được hưởng phụ cấp hưu trí không?

..... Một khoảng thời gian rời công ty do tai nạn lao động không được coi là bỏ việc. Vì vậy, **nếu bạn làm việc từ một năm trở lên**, bao gồm cả hai tháng nghỉ do bị thương, bạn có quyền được hưởng **phụ cấp hưu trí**.



H&Đ

Công ty tôi làm việc đã đóng cửa. Vì tôi đã làm việc được hai năm, tôi sẽ nhận được phụ cấp hưu trí. Có cách nào nhận phụ cấp hưu trí không?

..... Chính phủ có **chính sách chi trả "tiền ứng trước từ chính phủ"**, theo đó nhà nước thay mặt chủ doanh nghiệp chi trả phần tiền lương chậm trễ. Việc đăng ký nhận **tiền ứng trước từ chính phủ** này khá phức tạp nên tốt nhất trước tiên anh (chị) hãy tìm đến Trung tâm tư vấn để được tư vấn.

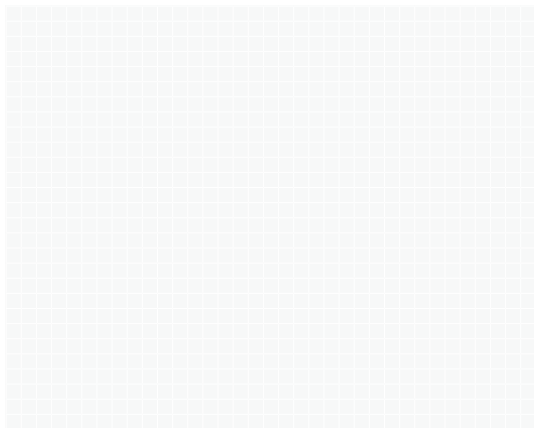
H&Đ

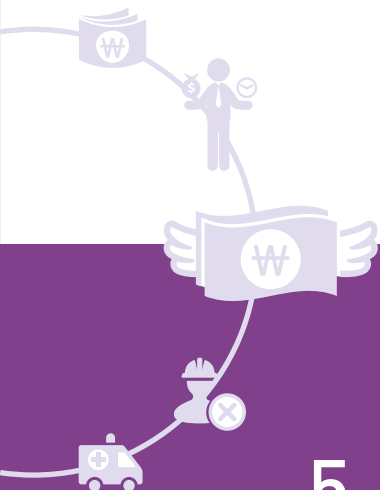
Tôi đã ký một hợp đồng lao động không hề đề cập đến phụ cấp hưu trí. Tôi có nhận được bất kỳ phụ cấp hưu trí nào không?

..... Thỏa thuận từ bỏ trước quyền nhận phụ cấp hưu trí (trợ cấp thôi việc) là vô hiệu do vi phạm quy phạm mệnh lệnh. Do đó, nếu đáp ứng điều kiện nhận phụ cấp hưu trí, người lao động có thể yêu cầu chủ doanh nghiệp trả phụ cấp hưu trí bất kể thỏa thuận trước như thế nào.



Check Point

☐☐☐☐☐



part 5

Chậm Trả Lương

· Giải Pháp cho Chậm Trả Lương



Nếu bạn không được trả lương, bạn có thể báo cáo vụ việc này.



Chậm trả lương



Giải pháp cho chậm trả lương

Khi bị chậm trả lương, anh (chị) có thể khai báo lên Bộ Việc làm & Lao động để tiến hành tố tụng dân sự. Nếu công ty bị phá sản, anh (chị) có thể đăng ký nhận tiền ứng trước từ chính phủ.



Bộ Lao Động và Việc Làm là một cơ quan chính phủ của Hàn Quốc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Trong trường hợp chậm thanh toán tiền lương và tai nạn lao động xảy ra, người lao động có thể nhận được sự giúp đỡ từ Bộ này để giải quyết các vấn đề.

Danh mục	Khiếu nại hoặc tố cáo	Bồi thường của vụ án dân sự
Thủ tục	Người giám sát lao động lệnh cho nhà tuyển dụng trả lương bằng cách gửi thư khiếu nại hoặc kiến nghị lên Bộ Lao Động và Việc Làm và vấn đề chậm lương có thể được giải quyết bằng cách gây sức ép đối với nhà tuyển dụng bằng hình phạt hình sự.	Nó là một phương pháp nộp đơn kiện lên tòa án. Khi nộp đơn kiện, người lao động có thể sớm đảm bảo khiếu nại về tiền lương bằng cách đưa ra các biện pháp bảo quản như gắn kết tạm thời, v.v...
Căn cứ	Có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng Chi phí và thủ tục đơn giản	Vì việc thực thi bắt buộc có thể để đảm bảo khiếu nại đòi lương, việc thanh toán tiền lương chậm là khá chắc chắn.
Nhược điểm	Trường hợp chủ doanh nghiệp không có khả năng trả lương dẫn đến khó giải quyết vụ việc (nếu phá sản, giải quyết bằng cách yêu cầu được chi trả tiền ứng trước từ chính phủ)	Phải mất một thời gian dài và phát sinh chi phí.



Giấy tờ cho tiền lương chậm

- Thông tin về công ty (địa chỉ công ty, số điện thoại, tên của nhà tuyển dụng, v.v...)
- Hợp đồng lao động, tuyên bố thanh toán tiền lương (thư thanh toán), bảng sao kê các khoản tiền gửi thanh toán lương
- Lời khai của các đồng nghiệp, dữ liệu ghi chép về giờ làm việc, v.v...



Kiến nghị và tố cáo gửi lên Bộ Lao Động và Việc Làm

Kiến nghị Yêu cầu trả lương nhận chậm

Tố cáo Yêu cầu trừng phạt một nhà tuyển dụng vì vi phạm Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn

Thủ tục giải quyết vấn đề



H&Đ

Sau khi làm việc tại nhà máy, tôi rời công ty sau hai tháng. Nhà tuyển dụng nói rằng công ty có một khoảng thời gian thử việc và tiền công không được trả cho thời gian đó. Tôi phải làm gì?

- Theo quy định của Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn, **tiền lương trong thời gian thử việc cần được thanh toán**. Vì vậy, bạn có thể nộp đơn khiếu nại cho trường hợp này giống như chậm lương.

H&Đ

Khi chậm lương, công ty nói rằng một số tiền khác của lương chậm. Tôi phải làm gì?

- Trong trường hợp này, bạn nên **thu thập chứng cứ** bằng cách ghi lại giờ làm việc, ngày nghỉ và tiền lương một cách chính xác. Ngoài ra, cần so sánh với các đồng nghiệp đang ở tình huống tương tự.

H&Đ

Tôi có lương chưa được thanh toán từ công ty nơi tôi đã làm việc cách đây bốn năm. Tôi có thể nhận được lương không?

- Đối với lương, sau khi hết thời hạn ba năm, không có cách nào hợp pháp để giải quyết, ngay cả khi nhà tuyển dụng không trả lương. **Trước khi hết thời hạn ba năm, người lao động nên yêu cầu nhà tuyển dụng trả lương.**

Chính sách “Tiền chi trả khẩn cấp đơn giản”



: Chính phủ thay công ty chi trả tiền lương chưa được nhận, tối đa 10 triệu won

1. Đối tượng chi trả

- Điều kiện đối với chủ doanh nghiệp ① (Người nghỉ việc) Chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động và tính đến ngày người lao động nghỉ việc đã điều hành doanh nghiệp từ 6 tháng trở lên ② (Người đang làm việc) Chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, tính đến ngày chậm trả lương cuối cùng trước khi bị tố tụng hay giải trình đã điều hành doanh nghiệp từ 6 tháng trở lên
 - Điều kiện đối với người lao động ① (Người nghỉ việc) Đăng ký quyền hành pháp (tố tụng, đăng ký lệnh chi trả, v.v) như phán quyết xét xử trong vòng 2 năm hoặc đề nghị giải trình trong vòng 1 năm kể từ ngày sau ngày nghỉ việc ② (Người đang làm việc) Đăng ký quyền hành pháp (tố tụng, đăng ký lệnh chi trả, v.v) như phán quyết xét xử trong vòng 2 năm hoặc đề nghị giải trình trong vòng 1 năm kể từ ngày sau ngày phát sinh việc bị chậm trả lương cuối cùng, và vào thời điểm phát sinh việc bị chậm trả lương cuối cùng thì tiền lương cơ bản theo giờ thấp hơn 110% mức lương tối thiểu
- ※ Để được nhận “Tiền chi trả khẩn cấp đơn giản” theo đề nghị giải trình, người nghỉ việc và người đang làm việc phải xin cấp Giấy xác nhận chủ doanh nghiệp chậm trả lương, v.v sau ngày 14 tháng 10 năm 2021.

2. Tiền được nhận

Hạng mục	Mức trần & mức sàn
Tiền lương, tiền lương trong thời gian nghỉ trước và sau khi sinh, phụ cấp tạm ngừng kinh doanh	7 triệu won
Trợ cấp thôi việc, v.v	7 triệu won

※ Tổng tối đa là 10 triệu won

3. Cách thức đăng ký

- Thời gian đăng ký: Trong vòng 1 năm kể từ ngày có phán quyết cuối cùng hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cấp “Giấy xác nhận chủ doanh nghiệp chậm trả lương, v.v” đầu tiên
- Nơi đăng ký: Trụ sở, văn phòng chi nhánh của Tổng công ty Phúc lợi lao động phụ trách nơi làm việc
- Hồ sơ đăng ký: Đơn yêu cầu Tiền chi trả khẩn cấp đơn giản, bản sao Giấy xác nhận chủ doanh nghiệp chậm trả lương, v.v, bản gốc hoặc bản sao Văn bản quyền hành pháp như văn bản phán quyết, v.v, bản gốc Chứng nhận xác nhận, bản sao Sổ tài khoản



Báo cáo kiến nghị lương bị chậm (Ví dụ)

Thông tin người khiếu nại

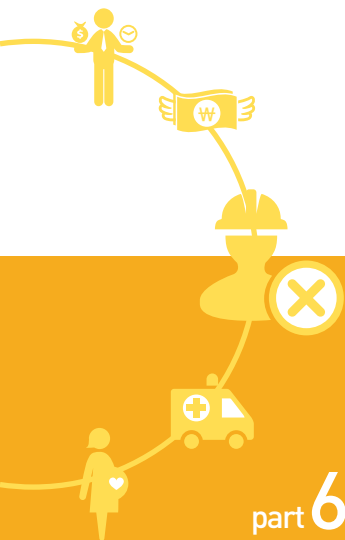
Tên	Hong Gil-dong	Số thẻ đăng ký người nước ngoài	880808-1234567
Địa chỉ	56, Euncheon-ro, Gwanak-gu, Seoul		
Số điện thoại	02-123-4567	Số điện thoại di động	010-123-4567
Email	hong@samplemail.com		
Xác minh nhận	☒ Có ☐ Không Bạn có thể nhận được thông tin về tiến độ giải quyết khiếu nại bằng tin nhắn SMS và Email.		

Thông tin về bị đơn

Tên	Kim No-dong	Số điện thoại liên hệ	02-555-4567
Địa chỉ	9999, Yeongdeungpo-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul		
Loại hình kinh doanh	☒ Địa điểm kinh doanh ☐ Vị trí xây dựng		
Tên công ty	Công ty Hanguk		
Địa chỉ công ty (Nơi làm việc thực tế)	8888, Yeongdeungpo-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul		
Số điện thoại công ty	02-777-8888	Số người lao động	30 người lao động

Nội dung kiến nghị

Ngày nhập cảnh	15 tháng 3 năm 2016	Ngày nghỉ làm	
Tổng số tiền lương chậm	3.000.000 Won	Nghỉ hưu	☐ Đang làm việc ☒ Đã nghỉ hưu
Số tiền trợ cấp thôi việc chậm thanh toán	Won	Số tiền khác cho nghỉ hưu	Won
Loại công việc	Kinh doanh		
Ngày thanh toán lương	Ngày 25 hàng tháng	Phương pháp ký hợp đồng lao động	☐ Bằng miệng ☒ Bằng văn bản
Tiêu đề	Lương bị chậm		
Nội dung (trong 500 ký tự tiếng Hàn)	Người khiếu nại đã làm việc tại công ty Hàn Quốc 7 tháng, tính từ ngày 15/3/2025; tuy nhiên, do tình hình hoạt động của công ty không tốt nên không nhận được hai tháng lương là 3 triệu won của tháng 9 và 10 năm 2025.		



part 6

Sa thải

- Giới Hạn Sa Thải
- Các Giải Pháp cho Sa Thải Bất Công

Sa thải

Giới hạn sa thải

Nhà tuyển dụng không được sa thải người lao động nếu không có lý do chính đáng.



Nhà tuyển dụng không được sa thải người lao động nếu không có lý do chính đáng, chẳng hạn như lý do liên quan đến người lao động, trong đó bao gồm sự vắng mặt, đi muộn, từ chối làm việc, hành vi bất hợp pháp, bất công và phi đạo đức, v.v...



Nhà tuyển dụng không được sa thải người lao động trong thời gian sau, và nếu làm như vậy, người lao động có thể được xem là bị sa thải bất công.

- Một khoảng thời gian tạm ngừng công việc để điều trị y tế do chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp và trong vòng 30 ngày ngay sau đó
- Một khoảng thời gian trước và sau khi sinh và trong vòng 30 ngày ngay sau đó
- Thời gian nghỉ của cha mẹ



Sa thải do tình hình của công ty, nghĩa là sa thải vì lý do quản lý, phải theo thủ tục và yêu cầu cụ thể.



Khi nhà tuyển dụng có ý định sa thải một người lao động (bao gồm cả sa thải vì lý do quản lý), nhà tuyển dụng sẽ phải thông báo cho người lao động về việc sa thải trước ít nhất 30 ngày, và nếu nhà tuyển dụng không thông báo trước, nhà tuyển dụng sẽ phải trả lương bình thường cho người lao động không dưới 30 ngày.

- Các trường hợp không cần thông báo trước về việc sa thải
 - Trường hợp thời gian làm việc liên tục của người lao động dưới 3 tháng
 - Trường hợp không thể tiếp tục kinh doanh do thiên tai thảm họa hoặc các lý do bất khả kháng khác
 - Trường hợp người lao động cố ý gây cản trở nghiêm trọng đối với công việc kinh doanh hoặc gây thiệt hại về tài sản và tương ứng với lý do được quy định trong pháp lệnh của Bộ Lao động và Việc làm

H&Đ

Trong thời gian nghỉ hôn nhân, công ty đã báo cáo một sự thay đổi trong quan hệ lao động do chấm dứt quan hệ lao động mà không có bất kỳ thông báo nào. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

..... Vì công ty đã chấm dứt quan hệ lao động đơn phương, không có lý do chính đáng cho việc sa thải, và tại thời điểm sa thải, công ty không có thông báo bằng văn bản cho người lao động. Do thiếu sót trong thủ tục, nó có thể được coi là sa thải bất công, vì vậy **bạn có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường lên ủy ban quan hệ lao động tại địa phương.**

Các giải pháp cho sa thải bất công

Khi một người lao động bị sa thải bất công bởi công ty có từ năm người lao động trở lên, họ có thể gửi yêu cầu đòi bồi thường lên ủy ban quan hệ lao động; đối với công ty có dưới năm người lao động, người lao động có thể nộp đơn kiện.



Khoản bồi thường cho ủy ban quan hệ lao động được thực hiện trong vòng ba tháng kể từ ngày sa thải bất công, v.v...



Khi sa thải được công nhận là sa thải bất công, người lao động có thể trở về công ty trước đây; nếu người lao động không muốn được trở lại công việc cũ của mình, người lao động có thể được thanh toán bằng số tiền lương tương đương với số tiền lương mà người đó sẽ được trả nếu người đó đã làm việc trong giai đoạn sa thải (Hệ thống đền bù tiền).

01

Bởi tham vấn với các chuyên gia lao động, người lao động có thể đối phó với vấn đề cần thiết cho thủ tục đòi bồi thường khi bị sa thải bất công.

02

Người lao động nộp đơn yêu cầu bồi thường và lý do nộp đơn cho việc sa thải bất công lên ủy ban lao động khu vực.

Thủ tục cho việc bồi thường do sa thải bất công (Đối với một công ty có từ năm người lao động trở lên)

04

Nếu người sử dụng không thi hành theo quyết định cuối cùng, bị phạt tiền cưỡng chế thi hành tối đa lên đến 30 triệu won.

g
ác
|
|
in

03

Một cuộc họp để thảo luận tại hội đồng lao động khu vực được tổ chức và nếu vụ việc được xác định sa thải bất công, hội đồng sẽ ra lệnh thanh toán số tiền lương nhất định và phục hồi công việc.



Tăng cường xử phạt chủ doanh nghiệp thường xuyên nợ lương

Tăng cường mạnh các biện pháp chế tài về kinh tế và pháp lý đối với chủ doanh nghiệp thường xuyên nợ lương, bao gồm bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt, bỏ quy định không xử phạt theo ý muốn của nạn nhân, tính lãi suất chậm trả lương cho người lao động đang làm việc, v.v.



Trường hợp cố tình hoặc thường xuyên nợ lương sẽ bị yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt lên đến tối đa gấp 3 lần

- Áp dụng khi người sử dụng lao động cố tình nợ lương một cách rõ ràng, hoặc nợ lương từ 3 tháng trở lên trong vòng 1 năm, hoặc nợ khoản tiền lương tương đương từ 3 tháng lương cơ bản trở lên
- Người lao động có thể thông qua tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong phạm vi tối đa gấp 3 lần số tiền lương bị nợ



Trường hợp thường xuyên nợ lương sẽ bị xử phạt hình sự bất kể có thỏa thuận với người lao động hay không

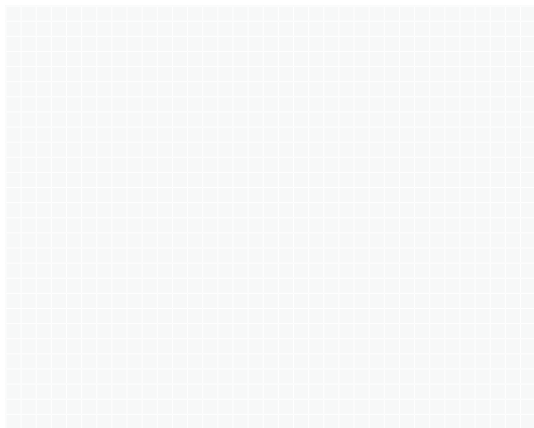
- Bỏ quy định áp dụng không xử phạt theo ý muốn của nạn nhân đối với trường hợp chủ doanh nghiệp đang bị liệt vào danh sách công khai do đã nợ lương trước đó mà vẫn tiếp tục lại nợ lương
- Theo đó, dù người lao động không muốn xử phạt thì chủ doanh nghiệp vẫn thuộc đối tượng bị xử phạt hình sự

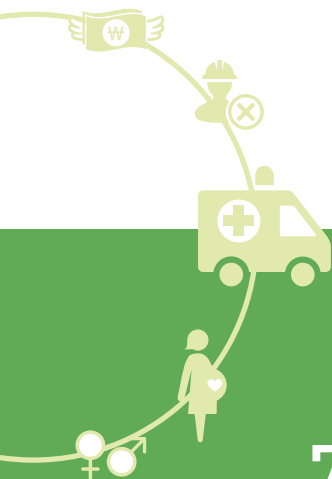


Áp dụng mức lãi suất chậm trả lương 20%/năm đối với cả tiền lương bị nợ của người lao động đang làm việc

- Nghĩa vụ trả lãi suất chậm trả lương vốn trước đây chỉ áp dụng cho người đã thôi việc, nay được mở rộng áp dụng cho cả người lao động đang làm việc
- Theo đó, chủ doanh nghiệp thường xuyên nợ lương có thể phải chịu các biện pháp chế tài toàn diện như hạn chế tín dụng, giới hạn hỗ trợ từ chính phủ, gặp bất lợi khi đấu thầu công, v.v.

Check Point

☐☐☐☐☐☐



part 7

Tai Nạn Nghề Nghiệp

· Đền Bù cho Tai Nạn Lao Động



Khi bị chấn thương trong quá trình làm việc, bạn có thể được điều trị thông qua bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động



Tai Nạn Nghề Nghiệp

Bồi thường cho tai nạn lao động

Trong trường hợp một người lao động cần từ bốn ngày trở lên để điều trị khi họ bị chấn thương, bệnh hoặc tàn tật trong khi làm việc và đã chết, người lao động có thể được bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động.



Tai nạn lao động liên quan đến trường hợp người lao động bị thương hoặc bị bệnh trong khi làm việc cho công ty.



Trong trường hợp tai nạn lao động, người lao động có thể nhận được các mức bồi thường khác nhau chẳng hạn như trả tiền cho điều trị y tế, tạm nghỉ việc, v.v... Bốn ngày điều trị trở lên sẽ được bảo hiểm chi trả như tai nạn lao động.

Các loại chi trả cho bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động

Trả tiền cho điều trị y tế	Thanh toán chi phí y tế cho đến khi chấn thương do tai nạn lao động được điều trị hoàn toàn
Thanh toán cho tạm nghỉ việc	Thanh toán những chi phí để bảo vệ cuộc sống trong trường hợp người lao động không thể làm việc do điều trị
Trợ cấp bồi thường cho chấn thương-bệnh tật	Thanh toán thay vì trả tiền cho tạm nghỉ việc trong trường hợp người lao động không thể hồi phục hoàn toàn sau hai năm kể từ khi bắt đầu điều trị
Thanh toán cho khuyết tật	Thanh toán tiền lương trong trường hợp người lao động bị khuyết tật mặc dù đã được điều trị như là một tai nạn lao động
Thanh toán cho điều dưỡng	Thanh toán trong trường hợp người lao động cần điều dưỡng sau khi kết thúc điều trị
Thanh toán cho tang quyến	Thanh toán tiền lương để bảo vệ tang quyến trong trường hợp người lao động qua đời do tai nạn lao động
Chi phí tang lễ	Thanh toán chi phí tang lễ cho người lao động đã chết



Trong trường hợp một tai nạn lao động xảy ra, người lao động có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường tai nạn lao động lên Dịch Vụ Phúc Lợi Xã Hội và Bồi Thường của Người Lao Động ở địa điểm kinh doanh.

- Quyền nộp đơn yêu cầu bồi thường tai nạn lao động thuộc về người lao động. Ngay cả khi công ty không giải quyết hoặc đồng ý với việc nộp đơn, người lao động có thể trực tiếp nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Chủ doanh nghiệp không có quyền sa thải hoặc gây khó dễ cho người lao động vì lý do người lao động đã đăng ký trợ cấp bảo hiểm.

- Để được công nhận là tai nạn lao động, người nên lao động thu thập bằng chứng vì những lý do khách quan là cần thiết.



Cách giải quyết tai nạn lao động

- Ghi chép lại giờ xảy ra tai nạn lao động, lý do có liên quan và những tình huống tại chỗ (ghi âm giọng nói trong trường hợp không thể ghi thành văn bản)
- Trong trường hợp người lao động bị thương nghiêm trọng, hãy gọi 119 và chuyển người lao động đến bệnh viện (sử dụng hồ sơ cho việc sử dụng xe cấp cứu làm bằng chứng)
- Trong trường hợp điều trị tại bệnh viện, hãy giải thích tình hình một cách chính xác và nhấn mạnh thực tế là người lao động bị thương trong khi làm việc
- Thu thập những dữ liệu khác, chẳng hạn như hình ảnh tại nơi làm việc và lấy lời khai của nhân chứng



H&Đ

Tôi bị thương ở tay khi tôi kéo công tắc sai tại nơi làm việc. Tôi có thể nhận được phúc lợi cho tai nạn lao động không?

..... Nhiều tai nạn xảy ra do thiết bị an toàn và tiện nghi máy móc không đúng. Những trường hợp như vậy **được coi là tai nạn lao động** ngay cả khi người lao động thao tác sai.

H&Đ

Tôi đã bị thương trong khi làm việc, nhưng nhà tuyển dụng nói rằng tôi không thể nhận được phúc lợi cho tai nạn lao động vì công ty đã không mua bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

..... Dù công ty không đăng ký bảo hiểm tai nạn lao động, người lao động khi bị tai nạn vẫn có thể đăng ký tai nạn lao động. **Một công ty sử dụng từ một người lao động trở lên phải mua bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động.** Nếu công ty của bạn không mua bảo hiểm, công ty phải trả tiền phạt.

H&Đ

Tôi muốn nộp đơn yêu cầu phúc lợi từ bảo hiểm tai nạn lao động. Nhiều người nói rằng công ty làm nó, nhưng một số người lại nói rằng bệnh viện mới làm điều đó. Câu trả lời đúng là gì?

..... Theo Đạo Luật Bảo Hiểm Bồi Thường Chấn Thương Lao Động, **người lao động tính phí bồi thường bảo hiểm và nộp đơn yêu cầu phúc lợi cho tai nạn lao động.** Tại công ty, nhà tuyển dụng đặt một niêm phong cho việc xác minh đơn xin điều dưỡng. Bạn cũng có thể nộp đơn yêu cầu phúc lợi cho tai nạn lao động tại bệnh viện, vì vậy, bạn nên tham vấn một nhân viên phụ trách vấn đề tai nạn lao động tại phòng hành chính.



Tai nạn lao động

- Tai nạn phát sinh trong quá trình làm việc
- Tai nạn phát sinh trong lúc sử dụng cơ sở/công trình không phải là văn phòng làm việc, do người sử dụng lao động cung cấp như phòng nghỉ, nhà vệ sinh, cầu thang, v.v
- Tai nạn phát sinh trong lúc tham gia (chuẩn bị) sự kiện theo chỉ thị của người sử dụng lao động
- Tai nạn phát sinh trong giờ nghỉ, do hành vi/hành động có thể xem là dưới sự quản lý/giám sát của người sử dụng lao động
- Tai nạn phát sinh khác có liên quan đến lao động
 - Tai nạn khi đang thực hiện hoạt động sinh lý cần thiết như đi vệ sinh, v.v, thực hiện thao tác phụ đi kèm với công việc như chuẩn bị trước khi làm việc, v.v
 - Tai nạn do lỗi công trình, thiếu sót trong quản lý, tuyệt chất đồng ở lỗi vào
 - Tai nạn trong khi sử dụng phương tiện giao thông do người sử dụng lao động cung cấp (tai nạn khi đang đi đến điểm chờ xe buýt đưa đón đi làm)
 - Tử vong vì tai nạn giao thông trên đường về nhà sau khi tham gia sự kiện, tai nạn do uống rượu bia khi liên hoan
 - Tai nạn trong khi chơi cầu lông, bóng chuyền bằng chân, v.v trong giờ nghỉ



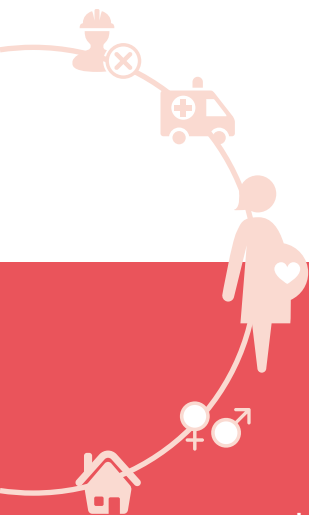
Bệnh nghề nghiệp

- Bệnh phát sinh do trong quá trình làm việc phải xử lý hay tiếp xúc với các yếu tố có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cho người lao động
- Bệnh phát sinh từ nguyên nhân như bị thương trong khi làm việc, v.v
- Bệnh phát sinh khác có liên quan đến lao động
 - Người lao động huyết áp cao tử vong vì bệnh liên quan đến tim mạch do làm việc quá sức
 - Bệnh cơ xương khớp với người lao động đứng làm việc, bệnh do tiếp xúc các chất độc hại khác
 - Bệnh do thường xuyên chịu áp suất khí quyển bất thường như nghề lặn, làm việc trên cao, v.v
 - Bệnh trầm cảm do căng thẳng ở nơi làm việc (bị buộc nghỉ việc, bắt nạt ở nơi làm việc, chấn động tâm lý liên quan đến công việc, v.v)



Tai nạn khi đi làm & tan làm

- Tai nạn phát sinh khi đi làm & tan làm dưới sự giám sát/quản lý của chủ doanh nghiệp như sử dụng phương tiện giao thông do chủ doanh nghiệp cung cấp hay phương tiện giao thông tương tự.
- Tai nạn phát sinh khác khi đi làm & tan làm bằng lộ trình và cách thông thường



part 8

Bảo Vệ Người Lao Động Nữ (Người Lao Động Mang Thai)

- Cấm Sử Dụng Công Việc Độc Hại và Nguy Hiểm
- Giới Hạn Làm Thêm Giờ và Làm Việc vào Ngày Nghỉ
- Nghỉ Kinh Nguyệt Hàng Tháng



Đặc biệt, nữ công nhân sẽ được bảo vệ.



Bảo vệ người lao động nữ (người lao động mang thai)

Cấm sử dụng công việc độc hại và nguy hiểm

Nhà tuyển dụng sẽ không tuyển phụ nữ mang thai vào bất kỳ công việc nào bất lợi cho đạo đức hoặc sức khỏe hoặc bất kỳ công việc nguy hiểm nào. Ngoài ra, nhà tuyển dụng sẽ không tuyển dụng phụ nữ từ 18 tuổi trở lên không phải là phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ trong bất kỳ công việc nào có hại và gây nguy hiểm cho chức năng mang thai hoặc sinh nở trong số những bất lợi hoặc nguy hiểm cho sức khỏe.



Loại hình kinh doanh cấm sử dụng phụ nữ mang thai

Doanh nghiệp xử lý các chất độc hại như chì, thủy ngân, crôm, asen, phot pho trắng, flo (axít flohydric), clo (axít), hidro xyanua (axít xianhidric), 2-Bromopropane, anilin, kali hydroxit, phenol, ethylene glycol metyl ete, ethylene glycol metyl ete axetat, vinyl clorua, benzen, v.v...



Doanh nghiệp bị cấm sử dụng phụ nữ chưa qua một năm sau khi sinh

Doanh nghiệp xử lý chì và asen (trường hợp phụ nữ không cho con bú và thể hiện sự sẵn sàng làm việc cho nhà tuyển dụng là ngoại lệ), doanh nghiệp mà người lao động xử lý và có thể tiếp xúc với 2-Bromopropane, v.v...

※ Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo đề Phụ lục 4. Pháp Lệnh Thực Thi Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn.



Doanh nghiệp bị cấm sử dụng người lao động nữ không mang thai tuổi từ 18 trở lên

Doanh nghiệp xử lý và có thể tiếp xúc với 2-Bromopropane, v.v... (trường hợp phụ nữ không có khả năng mang thai về mặt y tế là ngoại lệ)

Những ngành nghề cấm sử dụng phụ nữ mang thai v.v... (Liên quan Điều 40)

Phân loại	Ngành nghề cấm
Phụ nữ đang mang thai	1. Công việc liên quan đến điện hạt nhân và tia phóng xạ có mức tiếp xúc phóng xạ của người làm công việc liên quan đến phóng xạ vượt quá mức giới hạn bức xạ theo Khoản 2 Điều 91, Luật An toàn hạt nhân. 2. Công việc có sử dụng các chất độc hại như chì, thủy ngân, crom, asen, phốt pho vàng, flo (axit flohydric), clo (axit), hydro xyanua (axit xyanic), 2-bromopropane, anilin, kali hydroxit, phenol, ethylene glycol monomethyl ether, etylen glycol monoetyl ete, etylen glycol monoetyl ete axetat, vinyl clorua và benzen. 3. Những công việc có nguy cơ cao bị nhiễm các mầm bệnh như Cytomegalovirus và virus viêm gan B. Tuy nhiên, loại trừ những người có giấy phép như bác sĩ, y tá và kỹ thuật viên X quang hoặc những người đang trong quá trình đào tạo để đạt được các bằng cấp liên quan. 4. Công việc đòi hỏi cơ thể phải duỗi ra hoặc cúi gập nhiều, hay công việc đòi hỏi cơ thể phải liên tục khoanh người hoặc làm việc trong tư thế uốn cong về phía trước. 5. Công việc khuân vác vật nặng từ 5 kg trở lên đối với công việc liên tục và từ 10 kg trở lên đối với công việc gián đoạn. 6. Công việc liên quan mật thiết đến an toàn và sức khỏe của phụ nữ mang thai theo quy định của Bộ Lao động và Việc làm. 7. Các công việc khác được Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm chỉ định và thông báo thông qua sự thẩm định của Ủy ban Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động và phòng ngừa, thẩm định theo Điều 8, Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động (sau đây gọi là "Ủy ban Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động và phòng ngừa, thẩm định")

Phân loại	Ngành nghề cấm
Phụ nữ sau sinh dưới 1 năm	1. Công việc có sử dụng chì và thạch tín. Tuy nhiên, loại trừ những phụ nữ không cho con bú và đã gửi đơn đề nghị làm việc cho người sử dụng lao động bằng văn bản. 2. Công việc có sử dụng 2-bromopropane hoặc có thể khiến tiếp xúc với 2-bromopropane. 3. Các công việc khác được Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm chỉ định và thông báo thông qua sự thẩm định của Ủy ban Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động và phòng ngừa, thẩm định.
Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đang không mang thai	1. Công việc có sử dụng 2-bromopropane hoặc có thể khiến tiếp xúc với 2-bromopropane. Tuy nhiên, loại trừ phụ nữ hoàn toàn không có khả năng mang thai về mặt y học. 2. Các công việc khác được Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm chỉ định và thông báo thông qua sự thẩm định của Ủy ban Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động và phòng ngừa, thẩm định.
Người dưới 18 tuổi	1. Công việc lái xe và điều khiển xe trong các nghề hoặc ngành nghề mà người dưới 18 tuổi bị hạn chế cấp giấy phép lái xe và điều khiển xe trong “Luật Quản lý máy móc xây dựng” và “Luật Giao thông đường bộ”. 2. Những nghề hoặc ngành nghề cấm tuyển dụng hay cấm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi ra vào theo các luật khác như Luật Bảo vệ thanh thiếu niên. 3. Công việc trong nhà tù hoặc bệnh viện tâm thần. 4. Công việc thiêu đốt hoặc giết mổ. 5. Công việc sử dụng xăng dầu (không bao gồm công việc đổ xăng). 6. Công việc có sử dụng 2-bromopropane hoặc có thể khiến tiếp xúc với 2-bromopropane. 7. Công việc liên quan mật thiết đến sự an toàn và sức khỏe của những người dưới 18 tuổi theo quy định của Bộ Lao động và Việc làm. 8. Các công việc khác được Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm chỉ định và thông báo thông qua sự thẩm định của Ủy ban Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động và phòng ngừa, thẩm định.



Giới Hạn Làm Thêm Giờ và Làm Việc vào Ngày Nghỉ



Giới Hạn Làm Thêm Giờ và Làm Việc vào Ngày Nghỉ

Nhà tuyển dụng sẽ không giao việc làm thêm giờ cho người lao động nữ mang thai. Đối với phụ nữ chưa qua một năm kể từ khi sinh, nhà tuyển dụng sẽ không để họ làm thêm 2 tiếng/ngày, 6 tiếng/tuần, 150 tiếng/năm, không phải làm ca đêm và làm vào ngày nghỉ.



Trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu lao động nữ mang thai làm việc thêm giờ, cô ta có thể từ chối yêu cầu này và yêu cầu nhà tuyển dụng chuyển cô sang làm loại công việc đơn giản, nhà tuyển dụng cần chấp nhận yêu cầu này.



Trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu phụ nữ mang thai làm thêm giờ, họ có thể bị phạt hình sự, và trong trường hợp như vậy, người lao động cần được nhận trợ cấp cho việc làm thêm giờ.



H&Đ

Tôi làm việc cho công ty có một hệ thống ca ngày và ca đêm không phân biệt giới tính. Là một phụ nữ, rất khó để làm việc vào ban đêm, nhưng tôi chỉ có tiếp tục chịu đựng điều này. Tôi có thể yêu cầu nhà tuyển dụng thay đổi ca không?

..... Người sử dụng lao động phải được **chính nữ lao động** từ 18 tuổi trở lên **đồng ý** khi yêu cầu người này làm việc sau 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hoặc làm việc vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, nếu là **phụ nữ mang thai hoặc người dưới 18 tuổi** thì tuyệt đối không được yêu cầu làm việc trong thời gian từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng và ngày nghỉ. Trừ trường hợp đã được Bộ Lao động và Việc làm phê chuẩn. Do đó, tốt hơn hết là yêu cầu Giám đốc chỉ làm việc ban ngày.



Nghỉ kinh nguyệt hàng tháng

Khi người lao động nữ bắt kỳ nộp đơn yêu cầu nghỉ kinh nguyệt, mọi nhà tuyển dụng cần phải cho phép họ nghỉ một ngày kinh nguyệt mỗi tháng. ※Áp dụng đối với những cơ sở có năm người (người lao động) thường xuyên trở lên



Nghỉ kinh nguyệt hàng tháng là ngày nghỉ dành cho phụ nữ do một hiện tượng sinh lý. Đối với phụ nữ không có hiện tượng sinh lý, chẳng hạn như phụ nữ mang thai, nghỉ kinh nguyệt hàng tháng sẽ không được cấp.



Mặc dù nghỉ kinh nguyệt hàng tháng về cơ bản không có phụ cấp, người lao động có thể được cấp thanh toán bằng cách tham khảo ý kiến giữa lao động và quản lý. Vì Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn là đạo luật quy định các tiêu chuẩn tối thiểu, nghỉ phép có thể được xác định với phụ cấp dựa vào thỏa thuận tập thể, quy định tuyển dụng và hợp đồng lao động.

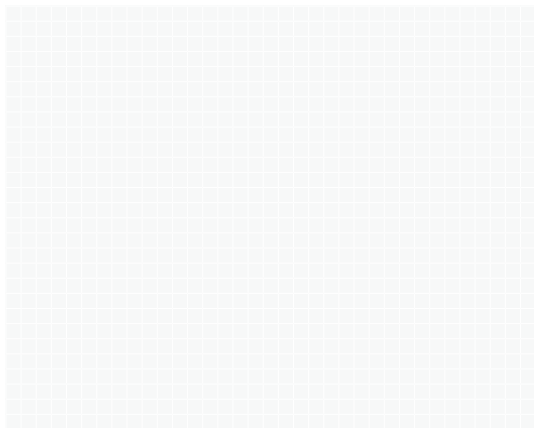
H&Đ

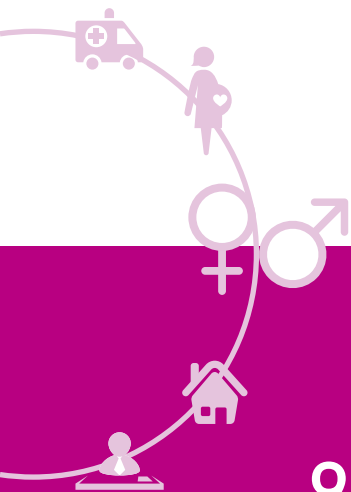
Trong thời kỳ kinh nguyệt, tôi thường cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sếp của tôi thực sự không thích nhân viên nghỉ việc. Tôi phải làm gì?

..... Nếu là nơi làm việc có số lao động thường xuyên từ 5 người trở lên thì kỳ nghỉ phép kỳ kinh nguyệt không phân biệt tuổi tác, công việc tạm thời, công việc ngắn hạn, chức vụ, chỉ cần lao động nữ đang trong kỳ kinh nguyệt và xin nghỉ kỳ kinh nguyệt thì chủ sử dụng lao động bắt buộc phải đồng ý.



Check Point

☐☐☐☐☐☐



part 9

Quấy Rối Tình Dục

· Cẩm Quấy Rối Tình Dục ở Nơi Làm Việc



Đừng chấp nhận chịu đựng quấy rối tình dục



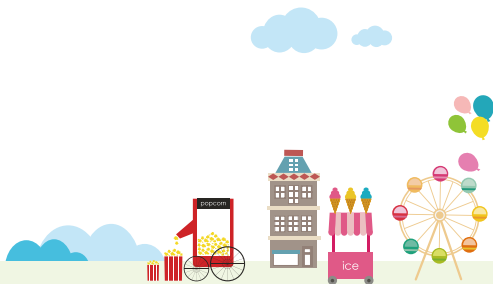
Quấy rối tình dục

Cấm quấy rối tình dục ở nơi làm việc

Nhà tuyển dụng, cấp trên và đồng nghiệp không được làm nhục tình dục người lao động khác và gây khó khăn trong việc làm của họ bằng cách sử dụng vị thế của mình ở nơi làm việc.



Đối với quấy rối tình dục, cần xem xét cảm xúc (sỉ nhục và hận thù) của nạn nhân trước và hành vi bên ngoài nơi làm việc (tụ họp, du ngoạn, v.v...) cũng được bao gồm trong quấy rối tình dục.



Ví dụ về quấy rối tình dục

Quấy rối tình dục về thể xác



- Hành vi động chạm vào cơ thể như hôn, ôm và ôm từ phía sau
- Chạm vào phần cụ thể của cơ thể, bao gồm ngực và mông
- Hành vi ép buộc phụ nữ mát-xa và âu yếm, v.v...

Quấy rối tình dục về thể xác



- Tiếu lâm dâm dục và nói chuyện tục
- Nói bóng gió và đánh giá cách ăn mặc, cơ thể và hình thức
- Liên tục yêu cầu quan hệ tình dục và phân phối thông tin tình dục có chủ đích
- Hành vi ép buộc phụ nữ hoặc lôi kéo họ quan hệ tình dục
- Gọi điện thoại nói chuyện khiêu dâm
- Hành vi ép buộc phụ nữ ngồi bên cạnh và rót rượu tại buổi gặp mặt, v.v...

Quấy rối tình dục bằng hình ảnh



- Đăng và cho xem ảnh, bản viết tay và ấn phẩm dâm ô
- Gửi thư, ảnh và hình ảnh dâm ô trực tiếp hoặc bằng fax và máy tính
- Khoe và chạm bộ phận cơ thể liên quan đến tình dục của mình có chủ đích
- Nhìn chăm chăm và soi xét một phần nhất định của cơ thể của người khác



Cách giải quyết quấy rối tình dục

- Thể hiện rõ sự phản đối
- Thu thập bằng chứng
 - Báo cáo các dữ liệu khác nhau một cách chi tiết, chẳng hạn như ngày, thời gian, địa điểm, nội dung rõ ràng, nhân chứng và lời khai, cảm xúc với nói cách chuyện và hành vi tình dục, v.v...
- Nếu không có không có nhân viên được chỉ định để giải quyết khiếu nại trong công ty, chẳng hạn như người giám sát lao động bình đẳng và thành viên cho việc giải quyết khiếu kiện, người lao động có thể tham khảo ý kiến cấp trên và có biện pháp ngăn chặn hành vi.
- Tham khảo ý kiến hoặc báo cáo cho Bộ Lao Động và Việc Làm Khu Vực



Biện pháp phòng ngừa để không trở thành kẻ quấy rối tình dục

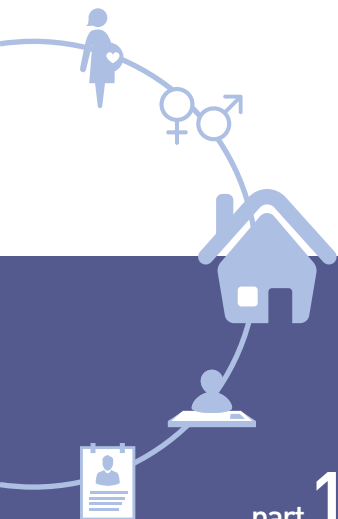
- Không đăng hình ảnh và ảnh dâm ô hoặc nói chuyện tục tĩu
- Không xâm phạm quyền riêng tư hoặc dành sự quan tâm thái quá về vẻ bề ngoài và không chạm vào cơ thể của người khác một cách không cần thiết
- Dừng ngay hành vi khi người khác phản đối
- Không sử dụng vị thế của mình để ép buộc người khác gặp riêng
- Không ép buộc họ rót rượu tại buổi gặp mặt hoặc dã ngoại
- Chủ động tham gia các chương trình ngăn chặn quấy rối tình dục

Tôi có thể làm gì khi tôi bị quấy nhiễu tình dục?

..... Trước tiên, hãy thể hiện rõ sự phản đối của bạn. Bạn có thể tìm cách ngăn chặn các nạn nhân khác bằng cách thông báo cho những người lao động khác về sự cố để giải quyết tình huống tương tự. Pháp luật yêu cầu nhà tuyển dụng có trách nhiệm đưa ra biện pháp và ngăn chặn quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Trong trường hợp quấy rối tình dục, tốt nhất hãy cho nhà tuyển dụng biết. Nếu công ty có công đoàn, bạn có thể yêu cầu họ có biện pháp cần thiết. Bạn có thể yêu cầu họ gửi kiến nghị lên Bộ Lao Động và Việc Làm hoặc có biện pháp pháp lý bằng cách nộp đơn tố cáo hoặc báo cáo vụ việc. Bạn cũng có thể đến và tham khảo ý kiến của các cơ quan có liên quan.

(Trung tâm hỗ trợ cư dân người nước ngoài Seoul ☎ 02-2229-4900, Trung tâm quyền và lợi ích lao động Seoul ☎ 1661-2020, v.v).





part 10

Cuộc Sống tại Ký Túc Xá

· Bảo Vệ Cuộc Sống tại Ký Túc Xá



Nhà tuyển dụng không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người lao động sống tại ký túc xá.



Cuộc Sống tại Ký Túc Xá

Bảo Vệ Cuộc Sống tại Ký Túc Xá

Nhà tuyển dụng không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người lao động sống tại ký túc xá sáp nhập vào nơi làm việc có liên quan.



Nhà tuyển dụng phải tuân thủ các quy định trong Đạo Luật Lao Động Tiêu Chuẩn trong việc xây dựng ký túc xá, chẳng hạn như tránh nơi có nhiều tiếng ồn và rung.



Nhà tuyển dụng có ý định cho người lao động của mình ở trong ký túc xá sáp nhập vào doanh nghiệp hoặc nơi làm việc có trách nhiệm chuẩn bị các quy tắc ký túc xá.

- Vấn đề liên quan đến việc dậy, ngủ, ra ngoài và ở lại qua đêm
- Vấn đề liên quan đến các sự kiện
- Vấn đề liên quan đến các bữa ăn
- Vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe
- Vấn đề liên quan đến việc duy trì các tòa nhà và cơ sở
- Các vấn đề khác có thể áp dụng cho tất cả người lao động sống tại ký túc xá

H&Đ

Tôi đang sống ở ký túc xá. Vì công ty gây ảnh hưởng đến sự riêng tư của người lao động quá nhiều, có rất nhiều khiếu nại về công ty. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

..... Người lao động không được làm ảnh hưởng đến sự tự do riêng tư của người lao động khác sinh sống tại ký túc xá của công ty. Cách tốt nhất là với những người lao động này là đặt những quy định riêng của họ và tuân thủ chúng.

H&Đ

Tôi đang sống ở một ký túc xá do công ty tôi cung cấp. Vì nó không phải là một ngôi nhà lớn, phòng dành cho nam và nữ quá gần nhau. Vì người lao động thậm chí sử dụng chung nhà vệ sinh và phòng tắm, điều đó rất thiếu thoải mái.

..... Phòng dành cho nam và nữ ở ký túc xá cần được tách biệt. Ngay cả khi chính các phòng được tách biệt, sẽ rất thiếu thoải mái với tất cả các bên khi phải sử dụng chung các tiện ích không phân biệt giới tính. Nó thậm chí có thể gây ra quấy rối tình dục và hành hung. Mặc dù cách tốt nhất là nên có các tầng khác nhau hoặc các tòa nhà khác nhau cho người lao động nam và nữ, sẽ không dễ dàng nếu công ty không đủ khả năng đó. Trong trường hợp này, người lao động nữ có thể thông báo cho công ty và yêu cầu chuyển ký túc xá của họ sang một tòa nhà khác; nếu gặp khó khăn, tốt nhất một bên nam hoặc nữ nên yêu cầu công ty cung cấp các phòng riêng biệt cho mỗi bên.



part 11

**Bảo Hiểm Liên Quan Đến
Người Lao Động Nước Ngoài**

Bảo hiểm liên quan đến người lao động nước ngoài



Bảo hiểm cho người lao động nước ngoài

Bốn loại bảo hiểm xã hội lớn (bảo hiểm y tế, quốc gia, việc làm và bồi thường tai nạn lao động) cũng áp dụng đối với người lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, lương hưu quốc dân áp dụng theo nguyên tắc tương hỗ qua lại, còn bảo hiểm thất nghiệp là bắt buộc hoặc không bắt buộc tham gia tùy theo loại visa thị thực.

Danh mục	Bảo hiểm y tế quốc gia	Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động	Lương hưu quốc gia	Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm	Phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị, phục hồi bệnh tật và chấn thương, sinh con, tử vong và cải thiện sức khỏe	Bồi thường, điều dưỡng và phục hồi sau tai nạn lao động	Đảm bảo cuộc sống của người lao động và tang quyến không có thu nhập do tuổi tác, tàn tật và tử vong	Phòng ngừa thất nghiệp, xúc tiến việc làm, phát triển khả năng việc làm, ổn định cuộc sống và hỗ trợ tìm lại việc làm bằng cách trả tiền trợ cấp thất nghiệp
Nền tảng	Đạo Luật Bảo Hiểm Y Tế Quốc Gia	Đạo Luật Bảo Hiểm Bồi Thường Tai Nạn Lao Động	Đạo Luật Lương Hưu Quốc Gia	Đạo Luật Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Được Bảo hiểm	Người lao động nước ngoài	Người lao động nước ngoài	Người lao động nước ngoài	Người lao động nước ngoài
Địa điểm kinh doanh được áp dụng	Áp dụng bắt buộc	Áp dụng bắt buộc	Nguyên tắc có đi có lại	* Bắt buộc hoặc không bắt buộc tham gia
Phương pháp trả tiền bồi thường	Tiết kiệm cho mỗi tháng	Một lần mỗi năm	Hàng tháng	Hàng tháng (đối với người lao động nước ngoài)
Người đóng phí bảo hiểm	Chủ doanh nghiệp (50%) Người lao động nước ngoài (50%)	Chủ doanh nghiệp (100%)	Chủ doanh nghiệp (50%) Người lao động nước ngoài (50%)	Chủ doanh nghiệp Người lao động nước ngoài
Phí bảo hiểm do người lao động chi trả	Số tiền thu lao hàng tháng x Mức phí bảo hiểm	Không	Số tiền thu nhập hàng tháng x Mức phí bảo hiểm	Tổng số tiền lương x Mức phí bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp

* Lao động nước ngoài E-9, H-2 là đối tượng nghiêm nhiên được áp dụng bảo hiểm lao động (chính sách ổn định việc làm & phát triển năng lực làm việc), Chương 4 và Chương 5 của Luật Bảo hiểm lao động (trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp nghỉ nuôi con, v.v) chỉ áp dụng cho trường hợp đối tượng tự đăng ký



Bảo hiểm chỉ dành cho Hệ Thống Cấp Phép Lao Động: Nhà tuyển dụng mua bảo hiểm đảm bảo về nước và bảo hiểm bảo lãnh, trong khi người lao động nước ngoài mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm chi phí hồi hương.

Phân loại	Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh	Bảo hiểm chi phí hồi hương	Bảo hiểm bảo chứng	Bảo hiểm tai nạn
Mục đích áp dụng	Ngăn chặn tình trạng cư trú bất hợp pháp và giảm bớt gánh nặng cho người sử dụng lao động bằng cách trả một lần tiền trợ cấp thôi việc	Chi trả các chi phí cần thiết khi hồi hương	Phòng bị cho việc nợ lương của người lao động nước ngoài	Phòng bị cho tử vong và bệnh tật không phải là tai nạn liên quan đến công việc
Căn cứ	Điều 13, Luật Tuyển dụng người lao động nước ngoài và Điều 21, Thông tư hướng dẫn của luật này	Điều 15, Luật Tuyển dụng người lao động nước ngoài và Điều 22, Thông tư hướng dẫn của luật này	Điều 23, Luật Tuyển dụng người lao động nước ngoài và Điều 27, Thông tư hướng dẫn của luật này	Điều 23, Luật Tuyển dụng người lao động nước ngoài và Điều 28, Thông tư hướng dẫn của luật này
Đối tượng tham gia BH	Người sử dụng lao động	Người lao động nước ngoài	Người sử dụng lao động	Người lao động nước ngoài
Doanh nghiệp áp dụng	Người sử dụng lao động đã thuê người lao động nước ngoài với thời gian làm việc còn lại từ 1 năm trở lên	-	- Một trong những đối tượng sau:- Doanh nghiệp không áp dụng Luật Đảm bảo quyền tiền lương- Doanh nghiệp luôn sử dụng ít hơn 300 người lao động	-
Người được bảo hiểm hay người thụ hưởng	Người lao động nước ngoài	Người lao động nước ngoài	Người lao động nước ngoài	Người lao động nước ngoài
Thời gian tham gia BH và quy định xử phạt	Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực. Phạt lên đến 5 triệu won	Trong vòng 3 tháng kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực. Phạt lên đến 5 triệu won.	Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực. Phạt lên đến 5 triệu won.	Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực. Phạt lên đến 5 triệu won.
Cách đóng phí bảo hiểm	8,3% tiền lương thông thường hàng tháng, tích lũy hàng tháng	Trả một lần hoặc trả trong 3 đợt, 400.000 đến 600.000 won tùy theo quốc gia	(4 năm 10 tháng) 66.300 won ※ Tự động hoàn tiền trong trường hợp phát sinh sự cố cần hoàn tiền giữa chừng	Đóng 1 lần: khoảng 20.000 won/ 3 năm (Phí khác nhau tùy theo giới tính và độ tuổi)
Thời điểm chi trả tiền bảo hiểm	Người lao động nước ngoài đã làm việc tại nơi làm việc hơn 1 năm xuất cảnh (không bao gồm xuất cảnh tạm thời), thay đổi tình trạng lưu trú	Người lao động nước ngoài xuất cảnh (không bao gồm xuất cảnh tạm thời)	Nguyên tắc chỉ trả trong trường hợp người sử dụng lao động trả lương chậm	Người lao động nước ngoài tử vong hay thương tật vĩnh viễn không phải do tai nạn liên quan đến công việc
Số tiền chi trả	Chi trả 100,5% ~ 102,3% số tiền gốc sau khi làm việc được hơn 1 năm và quá 12 tháng kể từ ngày nộp phí BH đầu tiên	Chi trả 101% ~ 107,4% số tiền gốc khi quá 12 tháng kể từ ngày nộp phí đầu tiên	Số tiền được Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm công bố, tối đa 4 triệu won (trên mỗi người lao động)	- Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn: tối đa 30 triệu won- Tử vong, thương tật vĩnh viễn do bệnh tật: tối đa 15 triệu won

Cách tra cứu đã tham gia bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh, bảo hiểm chi phí hồi hương hay chưa và tiền bảo hiểm:

- Tổng đài tư vấn: 1600-0266 (Công ty Bảo hiểm Samsung Fire & Marine)

Cách tra cứu đã tham gia bảo hiểm bảo lãnh tiền lương trả chậm hay chưa và tiền bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm Bảo chứng Seoul):

Tổng đài tư vấn: 02-3283-2211 (Móng Cổ, Việt Nam, Thái Lan, Lào)

02-777-6689 (Các nước khác)

Danh mục	Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh	bảo hiểm chi phí hồi hương	bảo hiểm bảo lãnh tiền lương trả chậm	bảo hiểm tai nạn
Yêu cầu thanh toán	Tích lũy hàng tháng - 8,3% tiền lương thông thường hàng tháng	- Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia: 400.000 won - Mông Cổ và các khu vực khác: 500.000 won - Sri Lanka: 600.000 won	15.000 won một năm cho một người lao động nước ngoài (Có thể thay đổi) ※ Phí bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo thời hạn hợp đồng lao động.	Tùy thuộc vào giới tính và độ tuổi
Lý do trả tiền bồi thường	Một người lao động nước ngoài nghỉ từ một năm trở lên mà không rời địa điểm kinh doanh (Nghỉ tạm thời bị loại trừ)	Một người lao động nước ngoài nghỉ (nghỉ tạm thời bị loại trừ)	- Về nguyên tắc, tiền bảo hiểm được thanh toán khi chủ lao động chậm thanh toán tiền lương	Tử vong và khuyết tật khác không phải tai nạn lao động

H&Đ

Tôi đã mua bảo hiểm tai nạn lao động. Tôi muốn mua bảo hiểm chấn thương cho người lao động nước ngoài. Có bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai loại bảo hiểm này không?

..... Bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm chấn thương là bắt buộc, bạn nên mua riêng từ loại bảo hiểm này.

- Bảo hiểm tai nạn lao động: Đối với tai nạn, bệnh tật và tử vong liên quan đến công việc, bồi thường được trả khi phát sinh chi phí điều trị, nhập viện, điều dưỡng, điều trị phục hồi và khi bị khuyết tật.

- Bảo hiểm chấn thương: Bồi thường trả khi tai nạn, bệnh tật, tử vong và khuyết tật mà không có bất kỳ sự liên quan nào đến công việc.

☎ Số điện thoại: Gọi Trung tâm của Samsung F&M (02-2119-2400)

H&Đ

Người lao động nước ngoài bắt buộc phải đăng ký bảo hiểm lao động đúng không?

..... Tất cả cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 1 lao động trở lên đều thuộc đối tượng nghiêm nhiên áp dụng bảo hiểm lao động (chính sách ổn định việc làm & phát triển năng lực làm việc) cho người lao động nước ngoài (E-9, H-2). Trường hợp người lao động nước ngoài muốn nhận trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp nghỉ nuôi con cần đăng ký đóng bảo hiểm lao động riêng dưới sự đồng ý của đôi bên.

H&Đ

Bảo hiểm chấn thương cho người lao động nước ngoài được tính như thế nào?

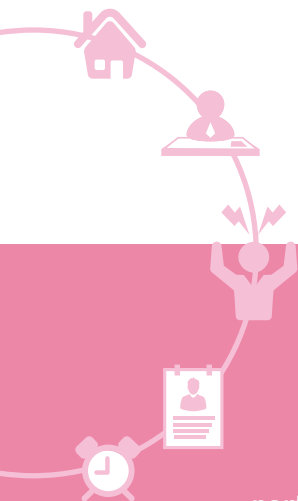
..... Phí bảo hiểm cho chấn thương được xác định bởi ngày sinh, giới tính của cá nhân và khoảng thời gian mua bảo hiểm, mỗi trường hợp có số tiền phí bảo hiểm khác nhau. Phí bảo hiểm cho người lao động cá nhân được nêu trong hợp đồng bảo hiểm khi hợp đồng bảo hiểm được ký.

H&Đ

Khi điều trị ngoại trú hoặc nội trú do bị tai nạn đơn giản, có được nhận tiền bảo hiểm tai nạn không?

..... Bảo hiểm tai nạn không bồi thường phí điều trị ngoại trú, nội trú cho tai nạn đơn giản, chỉ có thể yêu cầu bồi thường khi được phán quyết là tử vong hay tàn tật vì những lý do khác ngoài tai nạn lao động. Trường hợp tử vong do thương tích, tàn tật bồi thường tối đa 30 triệu won; tử vong do bệnh, tàn tật nghiêm trọng bồi thường 15 triệu won.





part 12

Cấm quấy rối tại nơi làm việc

Cấm quấy rối tại nơi làm việc



Cấm quấy rối tại nơi làm việc

Chủ sử dụng lao động hoặc người lao động không được lợi dụng ưu thế về chức vụ hoặc ưu thế trong các mối quan hệ của mình tại nơi làm việc, vượt quá phạm vi thích hợp cho công việc để thực hiện hành vi gây đau đớn về thể chất, tinh thần cho người lao động khác hoặc làm cho môi trường làm việc xấu đi.



Quấy rối tại nơi làm việc có nghĩa là hành vi có thể gây ra đau đớn về thể chất, tinh thần hoặc làm cho môi trường làm việc xấu đi khi đứng trên lập trường khách quan của một người bình thường, thông thường trong hoàn cảnh tương tự như hoàn cảnh của nạn nhân.

· Quấy rối không chỉ bao gồm trường hợp xảy ra bên trong nơi làm việc mà còn bao gồm cả trường hợp trên mạng.



Hành vi cô lập tập thể, cố tình bài xích trong quá trình thực hiện công việc, ép buộc tham gia tiệc liên hoan công ty, cưỡng chế uống rượu khi không mong muốn và bạo hành bằng lời nói nhiều lần được coi là hành vi quấy rối tại nơi làm việc.



Ví dụ về hành vi quấy rối tại nơi làm việc

- Không thừa nhận hoặc che giấu năng lực làm việc, kết quả làm việc mà không có lý do chính đáng
- Phân biệt đối xử trong đào tạo, thăng chức, bồi thường và đối xử thường ngày mà không có lý do chính đáng
- Không giống như những người lao động khác, chỉ giao phó cho một số người lao động cụ thể những công việc khó khăn không được quy định trong hợp đồng lao động mà mọi người đều ngại làm
- Chỉ giao phó những công việc vất vả không được quy định trong hợp đồng lao động hoặc hầu như không giao việc
- Bài xích trong quá trình đưa ra quyết định hoặc cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến công việc mà không có lý do chính đáng
- Gây áp lực để không được hưởng kỳ nghỉ lễ, nghỉ ốm và các chế độ phúc lợi mà không có lý do chính đáng
- Không giống như những người lao động khác, chỉ giám sát quá mức đối với tình hình làm việc và nghỉ ngơi của một số người lao động cụ thể
- Liên tục và nhiều lần chỉ thị những việc liên quan đến cuộc sống cá nhân hàng ngày chẳng hạn như sai vặt cá nhân
- Buộc phải chuyển bộ phận, nghỉ việc mà không có lý do chính đáng
- Nói xấu sau lưng hoặc lan truyền các tin đồn về đời sống cá nhân
- Đe dọa hoặc bạo hành về mặt thể xác
- Chửi thề hoặc dùng ngôn ngữ mang tính đe dọa
- Thực hiện những lời nói và hành động xúc phạm trước mặt người khác hoặc trên mạng
- Ép buộc uống rượu/hút thuốc/ tham gia tiệc liên hoan công ty bất kể nạn nhân có muốn hay không
- Cô lập tập thể
- Không cung cấp các thiết bị chính cần thiết cho công việc (máy tính, điện thoại, v.v.) hoặc chặn truy cập Internet, mạng nội bộ



Dưới đây là các nghĩa vụ của chủ lao động liên quan đến việc ngăn chặn quấy rối tại nơi làm việc và các biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra hành vi quấy rối.

- Các nội dung liên quan đến việc ngăn chặn quấy rối tại nơi làm việc và các biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra hành vi quấy rối phải được nêu rõ trong nội quy lao động.
- Biện pháp xử lý ngay lập tức và thích hợp đối với sự cố phát sinh khi tiếp nhận khai báo
- Các biện pháp cần thiết ví dụ như kỷ luật, thay đổi nơi làm việc đối với người có hành vi quấy rối sau khi lắng nghe ý kiến của nạn nhân



Nếu bị quấy rối tại nơi làm việc của công ty thì cần xử lý theo quy trình khắc phục dưới đây.

Quy trình khắc phục quấy rối tại nơi làm việc

- ① Nếu bị quấy rối thì phải bày tỏ ý định kiên quyết từ chối.
 - Điều quan trọng nhất là việc thừa nhận vấn đề nảy sinh khi bị quấy rối
 - Yêu cầu người quấy rối nhận thức về nguyên nhân của vấn đề và yêu cầu dừng lại
 - Thu thập bằng chứng
 - Trường hợp gặp gỡ và nói chuyện thì cần chuẩn bị để xác định lập trường trước khi nói chuyện
 - Theo pháp luật thì được phép ghi âm cuộc trò chuyện với đối phương
 - Nếu gặp khó khăn trong việc gặp người quấy rối thì hãy đi cùng những người đáng tin cậy ví dụ như gia đình hoặc bạn bè
- ② Sử dụng các thủ tục giải quyết nội bộ như tổ chức xử lý khiếu nại tại nơi làm việc (hội đồng quản lý lao động, bộ phận nhân sự và kiểm toán, chủ doanh nghiệp, v.v.).

- Khi khai báo phải trình bày chi tiết về hành vi của người quấy rối (tuân theo nguyên tắc 6 từ khóa ai, khi nào, ở đâu, cái gì, tại sao, như thế nào).
 - Nạn nhân yêu cầu công ty thực hiện giải pháp mà mình mong muốn để bảo vệ bản thân và khắc phục thiệt hại
 - Nếu nạn nhân không thể chịu đựng được tình huống phải làm việc cùng với người quấy rối trong quá trình tiến hành thủ tục giải quyết thì hãy đề nghị tách riêng ví dụ như xin nghỉ phép năm, v.v.
- ③ Khai báo (chuyển vụ việc) lên Bộ Lao động và Việc làm (Sở Lao động và Việc làm) và Ủy ban Nhân quyền Quốc gia
- Nếu chủ sử dụng lao động không thực hiện nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động trong việc ngăn chặn và giải quyết tình trạng quấy rối tại nơi làm việc thì chuyển vụ việc đến lên Bộ Lao động và Việc làm (Sở Lao động và Việc làm) → Nếu chủ sử dụng lao động không khai báo Quy định làm việc và đối xử bất lợi cho người khai báo hành vi quấy rối thì có thể xử phạt chủ sử dụng lao động
 - Có thể chuyển vụ việc lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia → Không có thẩm quyền xử phạt chủ sử dụng lao động, chỉ được quyền yêu cầu khắc phục
- ※ Yêu cầu Ủy ban Lao động cứu trợ trong trường hợp áp dụng các biện pháp bất lợi như sa thải bất công đối với nạn nhân của hành vi quấy rối

Q&A

Câu hỏi. Trường hợp cấp dưới quấy rối cấp trên ở nơi làm việc thì có cấu thành nên hành vi quấy rối ở nơi làm việc không?

..... Trả lời. “Quấy rối tại nơi làm việc” là hành vi mà chủ sử dụng lao động hoặc người lao động ① lợi dụng ưu thế về chức vụ hoặc ưu thế trong các mối quan hệ của mình tại nơi làm việc, ② vượt quá phạm vi thích hợp cho công việc để ③ thực hiện hành vi gây đau đớn về thể chất, tinh thần cho người lao động khác hoặc làm cho môi trường làm việc xấu đi. Ở đây “ưu thế” không chỉ là ưu thế về chức vụ mà còn là “ưu thế trong các mối quan hệ” trong đó bao gồm các thuộc tính cá nhân như tuổi tác, trình độ học vấn, giới tính, xuất thân, vùng miền hoặc số năm công tác, năng lực làm việc ví dụ như kiến thức chuyên môn và sức ảnh hưởng của công việc tại nơi làm việc như bộ phận kiểm toán và nhân sự. Do đó, nếu một nhân viên cấp dưới lợi dụng ưu thế trong các mối quan hệ để quấy rối cấp trên của mình thì có thể cấu thành nên hành vi quấy rối ở nơi làm việc.



Phụ lục

- Nội dung khuyến cáo và cần lưu ý dành cho các cơ sở làm việc dưới 5 người
- Nội dung liên quan đến Luật Xử phạt tai nạn nghiêm trọng, An toàn và phúc lợi lao động
- Khái quát về Chế độ cấp phép tuyển dụng
- Chức năng chính của các cơ quan liên quan đến người lao động nước ngoài và số liên hệ
- Bảng tính lương



Doanh nghiệp dưới 5 lao động thì áp dụng những luật nào?

Hạng mục	Có được áp dụng hay không?	Điều khoản luật liên quan
Quy định rõ điều kiện làm việc	☐	Điều 17 Luật Tiêu chuẩn Lao động, Điều 17 Luật về Bảo hộ người lao động làm việc có xác định thời hạn và thời gian ngắn
Báo trước việc sa thải	☐	Điều 26 Luật Tiêu chuẩn Lao động
Nghỉ phép	☐	Điều 54 Luật Tiêu chuẩn Lao động
Ngày nghỉ trong tuần	☐	Điều 55 Luật Tiêu chuẩn Lao động
Nghỉ thai sản	☐	Điều 74 Luật Tiêu chuẩn Lao động
Nghỉ nuôi con nhỏ	☐	Điều 19 Luật Bình đẳng nam nữ về hỗ trợ song phương cho gia đình
Trợ cấp thôi việc	☐	Điều 4 Luật Đảm bảo trợ cấp thôi việc cho người lao động
Hiệu lực của tiền lương tối thiểu	☐	Điều 6 Luật Tiền lương tối thiểu
Sa thải không chính đáng và đơn yêu cầu trợ giúp về việc sa thải không chính đáng	☒	Khoản 1 Điều 23 và Điều 28 Luật Tiêu chuẩn Lao động
Thời gian làm việc	☒	Điều 50 Luật Tiêu chuẩn Lao động
Giới hạn thời gian làm thêm 12 giờ một tuần	☒	Điều 53 Luật Tiêu chuẩn Lao động
Áp dụng phụ cấp làm thêm giờ - ngày nghỉ - làm đêm	☒	Điều 56 Luật Tiêu chuẩn Lao động
Nghỉ phép hàng năm	☒	Điều 60 Luật Tiêu chuẩn Lao động

Quy định bắt buộc tất cả các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ là gì?

Mọi doanh nghiệp, trong đó có cả các doanh nghiệp dưới 5 lao động, bất kể quy mô to nhỏ, đều phải tuân thủ thời gian làm việc, thời gian nghỉ, số ngày nghỉ hàng tuần, v.v..

1. Soạn thảo hợp đồng lao động

Phải soạn thảo và cung cấp hợp đồng lao động quy định tiền lương, thời gian làm việc quy định, số ngày nghỉ trong tuần.

〈Nội dung chính của hợp đồng lao động〉

- Địa điểm làm việc và nội dung công việc
- Hạng mục cấu thành tiền lương (tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp, v.v.)
- Phương pháp tính lương
- Phương pháp trả lương
- Thời gian làm việc quy định
- Ngày nghỉ
- Ngày nghỉ phép được trả lương hàng năm
- Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc, thời gian nghỉ ngơi

〈Nội dung cần ghi trong hợp đồng lao động của người lao động làm việc có xác định thời hạn và trong thời gian ngắn〉

- Thời hạn hợp đồng lao động
- Hạng mục cấu thành tiền lương, phương pháp tính toán, - phương thức chi trả
- Thời gian làm việc theo ngày làm việc (chỉ dành cho người lao động ngắn hạn)
- Giờ nghỉ, giờ làm việc
- Ngày nghỉ, kỳ nghỉ
- Địa điểm làm việc, nội dung công việc

2. Cung cấp bản kê khai chi tiết tiền lương (Điều 48 Luật Tiêu chuẩn Lao động)

Người sử dụng lao động khi trả lương phải cấp cho người lao động bản kê khai tiền lương bằng văn bản (bao gồm cả văn bản điện tử theo Điểm 1 Điều 2 Luật cơ bản về Văn bản điện tử và giao dịch điện tử) ghi rõ các mục và cách tính lương, các khoản khấu trừ và các chi tiết liên quan.

3. Thời gian nghỉ ngơi

Người sử dụng lao động cần cung cấp thời gian nghỉ ít nhất 30 phút cho những người làm việc 4 giờ và ít nhất 1 giờ cho những người làm việc 8 giờ trong suốt thời gian làm việc. Người lao động được phép sử dụng thời gian nghỉ một cách tự do.

—> Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tù dưới 2 năm hoặc phạt tiền dưới 20 triệu won.

4. Tuân thủ mức lương tối thiểu

Tiền lương tối thiểu đảm bảo mức lương tối thiểu cho người lao động, là chế độ nhằm ổn định cuộc sống của người lao động và nâng cao chất lượng lao động, được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh sử dụng lao động.

Tiêu chuẩn năm 2026: Mức lương tối thiểu 2.156.880 won/tháng (209 giờ làm việc), tương đương 10.320 won/giờ

5. Tiền trợ cấp nghỉ ngơi hàng tuần

Nếu người lao động làm việc hơn 15 giờ một tuần thì sẽ được trả tiền trợ cấp nghỉ ngơi hàng tuần.

6. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động

Nếu là người lao động theo Luật Tiêu chuẩn Lao động thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động. (Tuy nhiên, nếu làm việc dưới 60 giờ mỗi tháng thì không cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

7. Báo trước về việc sa thải

Người sử dụng lao động muốn người lao động sa thải lao động (bao gồm cả lý do kinh doanh) thì phải thông báo trước ít nhất 30 ngày và nếu không thông báo đúng thời hạn, phải trả lương cơ bản cho người lao động đó trong ít nhất 30 ngày. Các doanh nghiệp có dưới 5 nhân viên có thể thông báo sa thải “bằng lời nói” mà không cần thông báo bằng văn bản.

Tuy nhiên, ngay cả các doanh nghiệp có ít hơn 5 nhân viên cũng không thể sa thải người lao động trong thời gian nghỉ làm do tai nạn lao động, bệnh tật và trong 30 ngày sau đó, hoặc phụ nữ nghỉ trước và sau sinh theo quy định của Luật Tiêu chuẩn Lao động và trong 30 ngày sau đó.

Các trường hợp sa thải ngoại lệ không cần báo trước

1. Trường hợp thời gian làm việc của người lao động là dưới 3 tháng
2. Trường hợp doanh nghiệp không thể tiếp tục kinh doanh vì thiên tai, bạo động hoặc những lý do bất khả kháng khác
3. Trường hợp người lao động cố ý gây trở ngại lớn cho doanh nghiệp hoặc gây thiệt hại tài sản, phù hợp với lý do được quy định bởi Bộ Lao động và Việc làm.

8. Trợ cấp thôi việc

Người sử dụng lao động phải thiết lập chế độ trợ cấp thôi việc (trợ cấp thôi việc, lương hưu) cho người lao động thôi việc. (Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp người lao động có thời gian làm việc liên tục dưới 1 năm và dưới 15 giờ trong 1 tuần)

※ Tất cả các cơ sở kinh doanh, bất kể quy mô lớn nhỏ, đều phải chi trả trợ cấp thôi việc tương đương “tiền lương trung bình trên 30 ngày một năm” cho người lao động làm việc trên 15 giờ một tuần trong hơn 1 năm. Trong trường hợp không chi trả tiền trợ cấp thôi việc, có thể bị phạt tù dưới 3 năm hoặc phạt tiền dưới 20 triệu won.

〈Thời gian được tính vào thời gian làm việc liên tục〉

- Thời gian thử việc
- Thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con và thời gian nghỉ phép ở nhà nuôi con
- Thời gian nghỉ dưỡng để điều trị vì chấn thương, bệnh tật do công việc
- Thời gian nghỉ việc do lỗi của người sử dụng lao động
- Thời gian nghỉ việc vì lý do cá nhân được sự chấp thuận của người sử dụng lao động

〈Thời gian không được tính vào thời gian làm việc liên tục〉

- Thời gian nghỉ làm do thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự
- Thời gian đã được thanh toán và chi trả trợ cấp thôi việc trước
- Thời gian làm việc kết thúc trước đó do sự thay đổi công ty dịch vụ mà không có thỏa thuận chuyển giao riêng.
- Thời gian làm việc trước đó trong trường hợp xin việc lại sau khi nghỉ hưu

9. Nghỉ thai sản và nghỉ phép ở nhà nuôi con

Người sử dụng lao động phải cho lao động nữ đang mang thai được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con 90 ngày (Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì người mẹ được nghỉ 120 ngày). Trong trường hợp này, việc phân bổ thời gian nghỉ phép phải ít nhất là 45 ngày sau khi sinh (trong trường hợp mang thai hai trẻ trở lên thì phải là ít nhất 60 ngày). Trong trường hợp lao động nữ đang mang thai đề xuất xin nghỉ việc tạm thời (gọi là “nghỉ phép chăm sóc con”) để bảo vệ tình mẫu tử hoặc lao động nữ muốn xin nghỉ để chăm sóc con dưới 8 tuổi hay dưới lớp 2 tiểu học (bao gồm cả trẻ nhận nuôi), thì chủ doanh nghiệp phải chấp thuận cho điều này.

Tóm tắt: Chủ doanh nghiệp phải cho lao động nữ nghỉ phép trước và sau khi sinh con là 90 ngày và phải cho phép trong trường hợp người lao động xin nghỉ việc tạm thời để chăm con.

10. Làm thêm giờ

Đối với những cơ sở kinh doanh có dưới 5 lao động, có thể yêu cầu làm thêm giờ quá 52 giờ/tuần và không áp dụng Điều 56 của Luật Tiêu chuẩn lao động nên không phải chi trả thêm tiền cho mỗi giờ làm thêm, làm vào ban đêm và ngày nghỉ.

11. Nghỉ phép

Đối với những cơ sở kinh doanh có dưới 5 lao động thì không có ngày nghỉ phép được hưởng nguyên lương.

12. Nghỉ phép trong thời gian chu kỳ kinh nguyệt

Theo Điều 73 của Luật Tiêu chuẩn Lao động, không có nghĩa vụ phải cho nghỉ phép kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, nghỉ kinh nguyệt là thời gian nghỉ không lương nên doanh nghiệp vẫn được khuyến nghị nên đứng trên lập trường người lao động xem xét lý do cá nhân không thể tránh khỏi về “sức khỏe” để quyết định việc có chi trả hay không.

Phải đảm bảo quyền được làm việc một cách an toàn và lành mạnh.

Đạo Luật An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp

Phải quản lý để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo người lao động có thể làm việc trong một môi trường an toàn và thoải mái.

- **Người lao động phải hoàn thành khóa đào tạo về sức khỏe và an toàn do chủ doanh nghiệp tổ chức trong các trường hợp như khi làm công việc chuyên môn đặc biệt, thay đổi nội dung công việc, mới được tuyển dụng, và đào tạo định kỳ.**
 - ▶ Đặc biệt, lao động công nhật trong ngành xây dựng phải hoàn thành khóa đào tạo cơ bản về an toàn và sức khỏe cho ngành xây dựng do chủ dự án xây dựng tổ chức thông qua các cơ sở đào tạo.
 - ▶ Khi bố trí lao động tham gia vào các hoạt động sản xuất, sử dụng, vận chuyển và lưu trữ hóa chất, trong trường hợp đưa vào sử dụng hóa chất mới thì người lao động cần hoàn thành khóa đào tạo liên quan đến tài liệu đảm bảo an toàn hóa chất do chủ doanh nghiệp tổ chức khi thay đổi thông tin về tính độc hại và nguy hiểm của hóa chất.

Quá trình đào tạo	Đối tượng đào tạo	Thời gian đào tạo
Đào tạo định kỳ	Nhân viên văn phòng và nhân viên bán hàng	Trên 6 giờ/nửa năm
	Lao động khác	Trên 12 giờ/nửa năm
Đào tạo khi tuyển dụng	Lao động công nhật và lao động thời vụ (dưới 1 tuần)	Trên 1 giờ
	Lao động thời vụ (trên 1 tuần và dưới 1 tháng)	Trên 4 giờ
	Lao động khác	Trên 8 giờ
Đào tạo khi thay đổi nội dung công việc	Lao động công nhật và lao động thời vụ (dưới 1 tuần)	Trên 1 giờ
	Lao động khác	Trên 2 giờ
Đào tạo đặc biệt (Giới hạn lao động tham gia vào công tác đặc biệt)	Lao động công nhật và lao động thời vụ (dưới 1 tuần) (Loại trừ người ra tín hiệu điều khiển cần cầu)	Trên 2 giờ
	Lao động công nhật và lao động thời vụ (dưới 1 tuần) (Người ra tín hiệu điều khiển cần cầu thấp)	Trên 8 giờ
	Người lao động khác, ngoại trừ lao động công nhật và lao động thời vụ (dưới 1 tuần)	Trên 16 giờ (Trên 2 tiếng khi làm việc gián đoạn hoặc trong thời gian ngắn)
Đào tạo đảm bảo an toàn lao động cơ bản ngành xây dựng	Lao động công nhật ngành xây dựng	Trên 4 giờ

- Người lao động phải sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ như mũ bảo hiểm, đai an toàn, giày an toàn, kính bảo hộ, mặt nạ bảo vệ, quần áo cách nhiệt, mặt nạ chống bụi, mũ chống rét, giày và quần áo chống rét, găng tay chống rét, mũ bảo hiểm khi lái xe, v.v. do chủ doanh nghiệp trang bị để bảo vệ mình khi làm các công việc độc hại và nguy hiểm.
- Người lao động phải tham gia kiểm tra sức khỏe thông thường và kiểm tra sức khỏe đặc biệt do chủ doanh nghiệp tổ chức.
 - ▶ Người lao động được coi là đã thực hiện kiểm tra sức khỏe thông thường nếu đã tham gia kiểm tra sức khỏe theo Luật Bảo hiểm y tế quốc dân.
 - ▶ Kiểm tra sức khỏe đặc biệt áp dụng cho những người lao động tiếp xúc với các yếu tố gây hại như tiếng ồn, bụi bẩn, hóa chất, làm việc ban đêm, v.v.
- Khi có nguy cơ cấp bách về tai nạn lao động, người lao động có quyền dừng công việc và sơ tán, sau đó báo cáo tình hình ngay lập tức cho cấp quản lý cao hơn.
 - ▶ Nghiêm cấm đối xử bất lợi với lý do ngừng công việc do vấn đề an toàn

Hỏi đáp

Tôi là nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh có dưới 5 lao động làm việc thường xuyên. Sau khi vào công ty, tôi đã không được đào tạo về an toàn lao động. Vậy bây giờ tôi có thể được đào tạo về an toàn lao động không?

Đối với cơ sở kinh doanh có lao động thường xuyên dưới 5 người thì không áp dụng nghĩa vụ đào tạo an toàn lao động (định kỳ, khi tuyển dụng, thay đổi công việc).

Tuy nhiên, những người lao động trừ lao động thời vụ có hợp đồng lao động ngắn hạn dưới một tuần và lao động công nhật thực hiện các công việc đặc biệt (40 loại công việc) như tháo dỡ và loại bỏ Amiăng thì phải hoàn thành ít nhất 16 giờ đào tạo.

※ Đối tượng đào tạo đặc biệt và nội dung đào tạo chi tiết có thể được xác nhận trong 'Bảng phụ lục 5' của Quy tắc thi hành Luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Nếu muốn tham gia khóa đào tạo về an toàn lao động, bạn có thể tham gia khóa đào tạo miễn phí thông qua nền tảng giáo dục về an toàn lao động (edu.kosha.or.kr), Học viện Lao động Seoul trực tuyến (edu.labors.or.kr).

Luật Xử phạt tai nạn nghiêm trọng

Luật Xử phạt tai nạn nghiêm trọng

Luật này được ban hành để bảo đảm quyền an toàn của người lao động và người dân, đồng thời ngăn ngừa tai nạn nghiêm trọng bằng cách xử phạt các chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành và tổ chức có tư cách pháp nhân về các vụ tai nạn lao động nặng và tai nạn dân sự nghiêm trọng xảy ra tại nơi làm việc.

※ Từ ngày 27 tháng 1 năm 2024, Luật Xử phạt tai nạn nghiêm trọng sẽ được áp dụng cho những nơi làm việc có từ 5 nhân viên trở lên.

○ Theo “Luật xử phạt tai nạn nghiêm trọng”, tai nạn nghiêm trọng là tai nạn lao động nặng và tai nạn dân sự nghiêm trọng.

▶ Tai nạn lao động nặng

- Có hơn 1 trường hợp người lao động tử vong
- Trong cùng một vụ tai nạn, người lao động có hai vết thương trở lên và phải điều trị từ 6 tháng trở lên
- Có từ 3 trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp trở lên như ngộ độc cấp tính do cùng một yếu tố gây hại trong vòng một năm

※ Tai nạn lao động nặng chỉ áp dụng đối với tai nạn lao động theo Điều 1, Điều 2 Luật An toàn và Sức khỏe Lao động.

▶ Tai nạn dân sự nghiêm trọng

- Có trên 1 trường hợp người lao động tử vong
- Trong cùng một vụ tai nạn, có từ 10 người bị thương trở lên và phải điều trị từ 2 tháng trở lên.
- Trên 10 trường hợp người bệnh phải điều trị trên 3 tháng do cùng một nguyên nhân

※ Tai nạn dân sự nghiêm trọng chỉ áp dụng cho những tai nạn gây ra bởi thiếu hụt trong những nguyên liệu cụ thể; nguyên liệu sản xuất; thiết kế, sản xuất, lắp đặt và quản lý công trình công cộng hoặc phương tiện giao thông công cộng.

○ Theo Luật Tiêu chuẩn Lao động, ngoài người lao động, những người cung cấp sức lao động, bất kể theo hình thức hợp đồng nào, chẳng hạn như thầu phụ, dịch vụ hoặc ủy thác, cũng đều được pháp luật bảo vệ với tư cách là người lao động theo Luật xử phạt tai nạn nghiêm trọng.

- **Chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành, v.v. phải thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa các mối nguy hiểm hoặc rủi ro về an toàn và sức khỏe đối với người lao động (bao gồm cả thầu phụ, dịch vụ và ủy thác).**
 - Có các biện pháp thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe, bao gồm nhân lực và ngân sách cần thiết cho phòng chống tai nạn
 - Thiết lập và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái diễn khi xảy ra tai nạn
 - Có biện pháp thực hiện các điều khoản về việc cải tiến, khắc phục, v.v. do cơ quan hành chính trung ương và chính quyền địa phương yêu cầu theo quy định của pháp luật có liên quan
 - Các biện pháp hành chính cần thiết để thực hiện nghĩa vụ theo luật liên quan đến an toàn và sức khỏe
 - **Nếu chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành gây ra tai nạn nghiêm trọng do cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng vi phạm nghĩa vụ an toàn và sức khỏe, thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường lên đến gấp 5 lần số tiền thiệt hại.**
- ※ Tuy nhiên, điều này không được áp dụng trong trường hợp cơ quan hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân giải quyết sự việc một cách thích đáng.

Hỏi đáp

Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành có bị xử phạt bằng mọi giá không?

Không. Ngay cả khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành sẽ không bị xử phạt nếu đã hoàn thành nghĩa vụ đảm bảo an toàn và sức khỏe trong phòng chống tai nạn. Việc xử phạt chỉ được thực hiện khi xác định rõ ràng được liệu có hay không sự cố ý hoặc mối quan hệ nhân quả giữa việc vi phạm nghĩa vụ và tai nạn chết người.

Tổng Quan về Hệ Thống Cấp Phép Lao Động

Đối với những cơ sở kinh doanh gặp khó khăn trong việc đảm bảo cho người lao động, người lao động nước ngoài có thể được sử dụng hợp pháp với một số yêu cầu nhất định và hệ thống đã được thực hiện bởi Bộ Lao Động và Việc Làm từ năm 2004 theo Đạo Luật Tuyển Dụng Người Lao Động Nước Ngoài, v.v...

| Các Quốc Gia Áp Dụng |

Philippines, Mông Cổ, Sri Lanka, Việt Nam, Thái Lan, Uzbekistan, Pakistan, Campuchia, Trung Quốc, Bangladesh, Nepal, Kyrgyzstan, Myanmar, Đông Timor, Lào, Tajikistan (17 quốc gia)

| Loại hình kinh doanh |

Ngành sản xuất, xây dựng, nông nghiệp và chăn nuôi, ngư nghiệp, một số ngành dịch vụ, lâm nghiệp, khai khoáng.

| Quy mô ngành |

Xác định bởi ủy ban về chính sách đối với người lao động nước ngoài hàng năm

Thủ tục tuyển dụng người lao động nước ngoài

- 01 Thực hiện TOPIK
- 02 Soạn thảo và gửi danh sách những người nước ngoài tìm việc
- 03 Ký hợp đồng lao động (Soạn Thảo Hợp Đồng Lao Động Tiêu Chuẩn)
- 04 Đào tạo việc làm trước khi vào Hàn Quốc
- 05 Nhập cảnh và thực hiện đào tạo việc làm (trong ba ngày)
- 06 Bố trí người lao động nước ngoài vào nơi làm việc

Thời hạn lao động (thời hạn của giấy phép lao động)

3 năm kể từ ngày nhập cảnh lần đầu tiên

Tuy nhiên, nếu trước khi xuất cảnh do hết hạn 3 năm lao động mà người sử dụng lao động đăng ký cấp giấy phép tái tuyển dụng lên Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm thì có thể gia hạn thêm 1 năm 10 tháng

Gia hạn thời hạn của giấy phép lao động

- Áp dụng cho trường hợp chủ doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài ký mới hợp đồng lao động sau khi hợp đồng lao động đã ký sau khi nhập cảnh hết hạn, đồng thời xin gia hạn thời hạn của giấy phép lao động

Chính sách tái tuyển dụng

Trường hợp người sử dụng lao động muốn tái tuyển dụng lao động nước ngoài đã hết thời hạn lao động 3 năm, có thể đăng ký Giấy phép tái tuyển dụng tối đa thêm 1 năm 10 tháng

- Thời hạn đăng ký: Trước ngày hết hạn thời hạn lao động của người lao động nước ngoài từ 90 ngày đến 7 ngày

Chính sách tái nhập cảnh đặc biệt

Đây là chính sách cho phép người lao động nước ngoài sau khi xuất cảnh 1 tháng có thể tái nhập cảnh và tiếp tục làm việc ở cơ sở cũ trong trường hợp chủ doanh nghiệp được cấp Giấy phép tái nhập cảnh đặc biệt dành cho người lao động nước ngoài lành nghề đã làm việc liên tục tại một cơ sở (ngành nghề) trong một thời gian nhất định

Chính sách thay đổi nơi làm việc

Chính sách cho phép người lao động nước ngoài có lý do chính đáng theo luật định có thể thay đổi nơi làm việc tối đa 3 lần

trong 3 năm đầu, và thay đổi tối đa 2 lần trong thời gian tái tuyển dụng 1 năm 10 tháng.

- Cách đăng ký thay đổi nơi làm việc: Điền Đơn đăng ký thay đổi nơi làm việc và nộp lên Trung tâm việc làm ở địa phương

Các Cơ Quan Chức Năng Chính và Số Điện Thoại Liên Hệ của các Tổ Chức Liên Quan Đến Người Lao Động Nước Ngoài



Bộ Lao Động và Việc Làm

Báo cáo (kiến nghị và tố cáo) hành vi vi phạm khác nhau liên quan đến luật lao động như việc không ban hành hợp đồng lao động, lương bị chậm, bạo lực, thực tiễn lao động bất công, v.v...

Trang chủ (Trung tâm báo cáo) <http://minwon.moel.go.kr>

Số điện thoại tư vấn 1350 (không có mã vùng)

Hỗ trợ người lao động nước ngoài: Trang chủ <http://www.workinkorea.org>

Số điện thoại tư vấn: 031-884-0841

Danh mục	Khu vực thẩm quyền	Số điện thoại liên hệ
Bộ Lao Động và Việc Làm Khu Vực Seoul	Jongno-gu, Jung-gu, Seocho-gu, Dongdaemun-gu	02)2231-0009
Chi Nhánh Seoul Gangnam	Gangnam-gu	02)584-0009
Chi Nhánh Seoul Dongbu	Songpa-gu, Seongdong-gu, Gwangjin-gu, Gangdong-gu	02)403-0009
Chi Nhánh Seoul Seobu	Mapo-gu, Seodaemun-gu, Yongsan-gu, Eunpyeong-gu	02)713-0009
Chi Nhánh Seoul Nambu	Gangseo-gu, Yangcheon-gu, Yeongdeungpo-gu	02)2639-2100~7
Chi Nhánh Seoul Bukbu	Gangbuk-gu, Nowon-gu, Dobong-gu, Seongbuk-gu, Jungnang-gu	02)950-9880~1
Chi Nhánh Seoul Gwanak	Gwanak-gu, Guro-gu, Geumcheon-gu, Dongjak-gu	02)3281-0009





Dịch Vụ Bồi Thường & Phúc Lợi cho Người Lao Động Hàn Quốc

Thắc mắc và quản lý đơn cho bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, đơn yêu cầu phụ cấp bảo hiểm tai nạn lao động và hỗ trợ đền bù, đền bù và phúc lợi của người lao động (vay vốn để ổn định cuộc sống, v.v...)

Trang chủ (Trung tâm báo cáo) www.comwel.or.kr
Số điện thoại tư vấn 1588-0075 (không có mã vùng)

Danh mục	Khu vực thẩm quyền	Số điện thoại liên hệ
Trụ sở chính khu vực Seoul	Jongno-gu, Jung-gu, Dongdaemun-gu	02)2230-9482
Chi nhánh Seoul Gangnam	Gangnam-gu	02)3459-7250
Chi nhánh Seoul Seocho	Seocho-gu	02)6250-7278
Chi nhánh Seoul Dongbu	Songpa-gu, Gangdong-gu, Gwangjin-gu	02)3433-1422
Chi nhánh Seoul Seongdong	Seongdong-gu	02)3409-4900
Chi nhánh Seoul Seobu	Yongsan-gu, Mapo-gu, Seodaemun-gu, Eunpyeong-gu	02)3273-1852
Chi nhánh Seoul Nambu	Yeongdeungpo-gu, Gangseo-gu, Yangcheon-gu	02)2637-2895
Chi nhánh Seoul Bukbu	Seongbuk-gu, Dobong-gu, Gangbuk-gu, Jungnang-gu, Nowon-gu	02)944-8164
Chi nhánh Seoul Gwanak	Gwanak-gu, Guro-gu, Geumcheon-gu, Dongjak-gu	02)2109-2390

Các tổ chức để hỗ trợ người lao động nước ngoài

Cung cấp hỗ trợ toàn diện cho người lao động nước ngoài để giúp họ thích nghi với xã hội và văn hóa Hàn Quốc bằng việc tư vấn và giáo dục

Phân loại	Chức năng chính	Liên lạc
Trung tâm hỗ trợ cư dân người nước ngoài Seoul	Tư vấn chuyên môn, tư vấn đa ngôn ngữ cho cư dân người nước ngoài (luật sư, luật sư luật lao động)	02)2229-4900
Trung tâm hỗ trợ cư dân người nước ngoài Dongbu	Hệ thống hỗ trợ lao động nước ngoài đang làm việc hoặc cư trú tại Seoul	02)2282-7974
Trung tâm người lao động nước ngoài Seongbuk	Hệ thống hỗ trợ lao động nước ngoài đang làm việc hoặc cư trú tại Seoul	02)911-2884
Trung tâm người lao động nước ngoài Geumcheon	Hệ thống hỗ trợ lao động nước ngoài đang làm việc hoặc cư trú tại Seoul	02)868-5208
Trung tâm người lao động nước ngoài Gangdong	Hệ thống hỗ trợ lao động nước ngoài đang làm việc hoặc cư trú tại Seoul	02)478-0126
Trung tâm người lao động nước ngoài Yangcheon	Hệ thống hỗ trợ lao động nước ngoài đang làm việc hoặc cư trú tại Seoul	02)2643-0808
Trung tâm người lao động nước ngoài Eunpyeong	Hệ thống hỗ trợ lao động nước ngoài đang làm việc hoặc cư trú tại Seoul	02)388-6343
Trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài Hàn Quốc	Giáo dục, đào tạo bắt buộc dành cho lao động nước ngoài	1644-0644
Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc, trụ sở Seoul	Hỗ trợ cư trú, đào tạo nghề cho lao động nước ngoài, v.v	1644-8000

Các Đại Sứ Quán tại Hàn Quốc

Danh mục	Địa chỉ	Số điện thoại liên hệ
Hoa Kỳ	188 Sejong-daero, Jongno-gu	397-4117
Nhật Bản	6 Yulgok-ro, Jongno-gu	2170-5200
Trung Quốc	27 Myeongdong 2-gil, Jung-gu	756-7300
Việt Nam	58 Jong-ro 5-gil, Jongno-gu	738-2318
Philippines	80 Hoenamu-ro, Yongsan-gu	796-7387
Ecuador	47 Jong-ro, Jongno-gu	739-2401
Nga	43 Seosomun-ro 11-gil, Jung-gu	752-0630
Sri Lanka	39 Dongho-ro 10-gil, Jung-gu	735-2966
Sri Lanka	95 Dokseodang-ro, Yongsan-gu	798-3464
Malaysia	129 Dokseodang-ro, Yongsan-gu	2077-8600
Thái Lan	42 Daesagwan-ro, Yongsan-gu	790-2955
Đông Timor	109 Mapo-daero, Mapo-gu	797-6151
Campuchia	55 Sejong-daero, Jung-gu	3785-1041
Myanmar	12 Hannam-daero 28-gil, Yongsan-gu	790-3824

Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia Hàn Quốc

Kiến nghị và tố cáo vi phạm nhân quyền, giải quyết phân biệt đối xử, quấy rối tình dục và phân biệt đối xử đối với người khuyết tật

Trang chủ www.humanrights.go.kr

Số điện thoại liên hệ 02)2125-9700

Tổng đài tư vấn nhân quyền 1331 (không có mã vùng)

Công Ty Hỗ Trợ Pháp Lý Hàn Quốc

Cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí để giải quyết vấn đề về quyền và lợi ích của người lao động

Trang chủ www.klac.or.kr

Số điện thoại liên hệ 132 (không có mã vùng)

Các số điện thoại cho cuộc sống thuận tiện hơn

Danh mục	Các chức năng chính	Số điện thoại liên hệ
Tổng Đài 120 Dasan	Giải đáp những thắc mắc và khiếu nại liên quan đến Seoul chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại	120
Trung Tâm Thông Tin cho Người Nước Ngoài	Khách du lịch nước ngoài, làm nhiệm vụ cho quốc gia, đăng ký người nước ngoài, địa chỉ báo cáo, gia hạn thời gian lưu trú, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhập cư và cung cấp thông tin cho người nước ngoài	1345
Dịch Vụ Phiên Dịch Tự nguyện BBB Hàn Quốc	Phiên dịch có sẵn ở khắp nơi trên thế giới	1588-5644
Tour Interpretation Hotline Đường dây nóng thông dịch du lịch	Hướng dẫn, thông dịch du lịch, phản hồi về dịch vụ du lịch v.v. (Ngôn ngữ hỗ trợ: Hàn, Anh, Trung, Nhật)	1330
Tư vấn về các bệnh khẩn cấp và thông tin về các bệnh viện	Gọi cứu hỏa, cấp cứu, cứu hộ tai nạn và cung cấp thông tin về tình trạng y tế khẩn cấp	119



Nội dung sửa đổi chính của Luật Quan hệ lao động năm 2021

Hạng mục	Nội dung chính	Trang
Mở rộng áp dụng Luật Xử phạt tai nạn nghiêm trọng	Doanh nghiệp hoặc nơi làm việc có dưới 50 công nhân làm việc toàn thời gian (Đối với ngành xây dựng: Áp dụng với công trình xây dựng với số vốn đầu tư xây dựng dưới 5 tỷ won)	2
Mở rộng phạm vi bên cung cấp sức lao động được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động	Giảng viên ngoài giờ tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ	3
Áp dụng chế độ nghỉ phép nuôi con 6+6	Trường hợp bố mẹ có con dưới 18 tháng tuổi nghỉ phép nuôi con đồng thời hoặc tuần tự, trong vòng 6 tháng đầu cả bố và mẹ đều được hỗ trợ tiền trợ cấp nghỉ nuôi con lên tới 2 đến 4,5 triệu won mỗi tháng.	3
Tăng mức lương tối thiểu	Năm 2023: 9.620 won → Năm 2024: 9.860 won	26
Thay đổi thời gian đăng ký bảo hiểm bảo lãnh	Khi đăng ký bảo hiểm bảo lãnh lần đầu, thời hạn bảo hiểm thay đổi từ 3 năm thành 4 năm 10 tháng.	85

Tính lương

Tháng _____

Ngày	Thứ	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời gian nghỉ
1		:	:	:
2		:	:	:
3		:	:	:
4		:	:	:
5		:	:	:
6		:	:	:
7		:	:	:
8		:	:	:
9		:	:	:
10		:	:	:
11		:	:	:
12		:	:	:
13		:	:	:
14		:	:	:
15		:	:	:
16		:	:	:
17		:	:	:
18		:	:	:
19		:	:	:
20		:	:	:
21		:	:	:
22		:	:	:
23		:	:	:
24		:	:	:
25		:	:	:
26		:	:	:
27		:	:	:
28		:	:	:
29		:	:	:
30		:	:	:
31		:	:	:
Tổng số giờ làm việc				
Mức lương theo giờ				
Số tiền				
Tổng tiền lương				

Tính lương

Tháng _____

Ngày	Thứ	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời gian nghỉ
1		:	:	:
2		:	:	:
3		:	:	:
4		:	:	:
5		:	:	:
6		:	:	:
7		:	:	:
8		:	:	:
9		:	:	:
10		:	:	:
11		:	:	:
12		:	:	:
13		:	:	:
14		:	:	:
15		:	:	:
16		:	:	:
17		:	:	:
18		:	:	:
19		:	:	:
20		:	:	:
21		:	:	:
22		:	:	:
23		:	:	:
24		:	:	:
25		:	:	:
26		:	:	:
27		:	:	:
28		:	:	:
29		:	:	:
30		:	:	:
31		:	:	:
Tổng số giờ làm việc				
Mức lương theo giờ				
Số tiền				
Tổng tiền lương				

Tính lương

Tháng _____

Ngày	Thứ	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời gian nghỉ
1		:	:	:
2		:	:	:
3		:	:	:
4		:	:	:
5		:	:	:
6		:	:	:
7		:	:	:
8		:	:	:
9		:	:	:
10		:	:	:
11		:	:	:
12		:	:	:
13		:	:	:
14		:	:	:
15		:	:	:
16		:	:	:
17		:	:	:
18		:	:	:
19		:	:	:
20		:	:	:
21		:	:	:
22		:	:	:
23		:	:	:
24		:	:	:
25		:	:	:
26		:	:	:
27		:	:	:
28		:	:	:
29		:	:	:
30		:	:	:
31		:	:	:
Tổng số giờ làm việc				
Mức lương theo giờ				
Số tiền				
Tổng tiền lương				

Tính lương

Tháng _____

Ngày	Thứ	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời gian nghỉ
1		:	:	:
2		:	:	:
3		:	:	:
4		:	:	:
5		:	:	:
6		:	:	:
7		:	:	:
8		:	:	:
9		:	:	:
10		:	:	:
11		:	:	:
12		:	:	:
13		:	:	:
14		:	:	:
15		:	:	:
16		:	:	:
17		:	:	:
18		:	:	:
19		:	:	:
20		:	:	:
21		:	:	:
22		:	:	:
23		:	:	:
24		:	:	:
25		:	:	:
26		:	:	:
27		:	:	:
28		:	:	:
29		:	:	:
30		:	:	:
31		:	:	:
Tổng số giờ làm việc				
Mức lương theo giờ				
Số tiền				
Tổng tiền lương				

Tính lương

Tháng _____

Ngày	Thứ	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời gian nghỉ
1		:	:	:
2		:	:	:
3		:	:	:
4		:	:	:
5		:	:	:
6		:	:	:
7		:	:	:
8		:	:	:
9		:	:	:
10		:	:	:
11		:	:	:
12		:	:	:
13		:	:	:
14		:	:	:
15		:	:	:
16		:	:	:
17		:	:	:
18		:	:	:
19		:	:	:
20		:	:	:
21		:	:	:
22		:	:	:
23		:	:	:
24		:	:	:
25		:	:	:
26		:	:	:
27		:	:	:
28		:	:	:
29		:	:	:
30		:	:	:
31		:	:	:
Tổng số giờ làm việc				
Mức lương theo giờ				
Số tiền				
Tổng tiền lương				

Tính lương

Tháng _____

Ngày	Thứ	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời gian nghỉ
1		:	:	:
2		:	:	:
3		:	:	:
4		:	:	:
5		:	:	:
6		:	:	:
7		:	:	:
8		:	:	:
9		:	:	:
10		:	:	:
11		:	:	:
12		:	:	:
13		:	:	:
14		:	:	:
15		:	:	:
16		:	:	:
17		:	:	:
18		:	:	:
19		:	:	:
20		:	:	:
21		:	:	:
22		:	:	:
23		:	:	:
24		:	:	:
25		:	:	:
26		:	:	:
27		:	:	:
28		:	:	:
29		:	:	:
30		:	:	:
31		:	:	:
Tổng số giờ làm việc				
Mức lương theo giờ				
Số tiền				
Tổng tiền lương				

외국인 근로자 노동권리 안내서

외국인 노동자들의 소중한 권리를 지켜주세요.

초판발행일 2013년 8월

증보판 13쇄 2026년 7월

발행일

발행인 서울특별시

기획 민생노동국장 박경환
노동정책과장 김가영
소규모지원팀장 최은정
담당사무관 노은정
감수 김신형 노무사

발행처 서울특별시

주소 서울특별시 중구 서소문로 124

제작부서 노동정책과
전화 02)2133-5432

인쇄 (주)울스컴
02)701-0296~7

I S S N 2983-0621

발간등록번호 51-6110000-003706-01

본 저작물의 저작권 및 판권은 서울특별시에 있습니다.

